CGU
Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Ministério do Trabalho e Emprego
Entidade: Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital
Exercício 2020 a 2024

06 de novembro de 2024

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Órgão: **Ministério do Trabalho e Emprego**
Unidade Auditada: **Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda**
Entidade Auditada: **Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital**
Município/UF: **Brasília/DF**
Relatório de Avaliação: **1714512**

Missão
Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Avaliação
O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Este trabalho compõe avaliação que enfoca recursos federais transferidos a Organizações não Governamentais que receberam recursos via emendas parlamentares.

O presente relatório apresenta os resultados da avaliação do processo de seleção da entidade beneficiada, nesse caso, o Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, bem como a execução, o monitoramento e a avaliação da aplicação dos recursos públicos federais, provenientes de emenda parlamentar de bancada do Estado do Tocantins, transferidos por meio dos Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938, celebrados com o Ministério do Trabalho em Emprego.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

O presente trabalho tem como objetivo atender à determinação contida no item "III, a)" da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 854.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU?

Foi selecionada, para análise, amostra de quatro parcerias celebradas entre o Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital e o Ministério do Trabalho e Emprego.

Foi verificado que a entidade não comprovou adequadamente a capacidade técnica e operacional para execução dos objetos celebrados nos instrumentos analisados e que esses não foram divulgados em transparência ativa, conforme determina a legislação.

Em relação às documentações das parcerias avaliadas, em especial aos Planos de Trabalho e Termos de Referência, verificou-se que, de maneira geral, não descumprem os requisitos legais.

Avaliou-se que as aquisições de bens e as contratações de serviços não foram realizadas pela entidade em observância às normas aplicáveis, visto que os serviços foram contratados com indicação de frustração do caráter competitivo de seleção dos fornecedores, que os preços praticados resultaram em contratações antieconômicas e que parte dos bens e serviços contratados não foram localizados por ocasião de inspeção física realizada. Ademais, verificou-se que os objetos das parcerias não foram executados conforme o previsto.

Adicionalmente, considerou-se insuficientes os mecanismos de acompanhamento das parcerias analisadas, visto que não foi verificada atuação adequada e suficiente por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, assim como não se identificou atuação do Conselho do Trabalho e Emprego.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ADPF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

CGU - Controladoria-Geral da União

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

EPI - Equipamentos de Proteção Individual

GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social

Instituto Brasil Digital - Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais

SFC - Secretaria Federal de Controle Interno

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

SINE – Sistema Nacional de Emprego

SRTB - Superintendência Regional do Trabalho

STF - Supremo Tribunal Federal

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 6

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 8

RESULTADOS DOS EXAMES 11

1. O Instituto Brasil Digital não demonstra possuir capacidade técnica e operacional para a execução dos objetos celebrados nas parcerias em análise. 11

2. Adequação parcial dos Planos de Trabalho das parcerias em análise. 15

3. As contratações foram realizadas pelo Instituto Brasil Digital em inobservância às normas aplicáveis e os objetos das parcerias não foram executados nos prazos previstos. 16

4. Incipiência dos mecanismos de monitoramento dos Termos de Fomento em análise. 32

CONCLUSÃO 34

ANEXOS 36

INTRODUÇÃO

Este Relatório tem por objetivo atender a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854.

Na ADPF 854, o STF tratou da compatibilidade do chamado "orçamento secreto" com a Constituição, concluindo que as emendas viabilizadoras do "esquema do orçamento secreto" além de não possuírem previsão constitucional, operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes da despesa, o que resulta em violação a um conjunto de princípios constitucionais, entre os quais os princípios republicano, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da transparência.

Para o STF, o art. 163-A da Constituição demanda a ampla divulgação das contas públicas pelos meios oficiais e a transparência na gestão fiscal como direito que abriga, em seu âmbito de proteção, um conjunto de relações jurídicas entre aqueles que financiam o estado, os entes públicos encarregados da gestão dos recursos públicos e a sociedade que tem o dever de compreender e fiscalizar a utilização do dinheiro público.

Nesse sentido, o referido artigo se aplica a todas as modalidades de emendas parlamentares, assim, a liberação dos recursos está submetida aos deveres de transparência e rastreabilidade, nos exatos termos da norma constitucional. Em decisão de 01.08.2024, o Ministro Relator da ADPF 854 determina à CGU que:

> III) no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data:
>
> A) a Controladoria-Geral da União (CGU) realize auditoria de todos os repasses de emendas parlamentares (de qualquer modalidade) em benefícios de ONGs e demais entidades do terceiro setor, realizados nos anos de 2020 a 2024, e (...)

Dessa forma, este relatório apresenta os resultados dos exames realizados no âmbito da Organização não Governamental Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital (Instituto Brasil Digital), no período de 07.10.2024 a 25.10.2024, em relação à execução dos recursos oriundos de emenda parlamentar de bancada (Bancada de Tocantins) destacada no quadro a seguir, que representa em torno de 50% dos valores direcionados à entidade em decorrência de emendas parlamentares, no período 2020 a 2024.

Quadro 1 – Emenda parlamentar de bancada selecionada para análise

Número	Favorecido	CNPJ	Valor
71.280-002	Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital	05.295.446/0001-04	R$ 20.000.000,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU com base em dados retirados do Portal da Transparência. Consulta em: 07.10.2024.

Com o objetivo de avaliar a adequação da aplicação destes recursos, em consonância com a legislação vigente, foram propostas as seguintes questões de auditoria:

1 - A organização selecionada tem capacidade técnica e operacional para a execução dos objetos celebrados nos instrumentos que compõem a amostra?

2 - Os planos de trabalho (ou instrumentos congêneres) apresentados nas parcerias que compõem a amostra estão adequadamente estruturados?

3 - As aquisições de bens a as contratações de serviços foram realizadas pela entidade em observância às normas aplicáveis e aos dispositivos pactuados nos instrumentos e os objetos foram executados?

4 - Os mecanismos de monitoramento são adequados para assegurar que o objeto da parceria foi executado conforme planejado, e houve uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas?

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Organização não Governamental Instituto Brasil Digital recebeu, desde 01.01.2022, recursos decorrentes de nove emendas parlamentares, individuais e de bancada, no valor total de R$ 41.239.025,00. Não houve transferências a essa entidade, a partir de emendas, nos exercícios 2020 e 2021.

Em decorrência de tais emendas, a entidade celebrou dezessete parcerias com o Governo Federal, com diversos órgãos, conforme pode ser observado na Tabela a seguir.

Tabela 1 – Parcerias celebradas pelo Instituto Brasil Digital

Órgão	Quantidade parcerias	2022	2023	2024	Valor global (R$)
Ministério da Cultura	1	-	150.000,00	-	150.000,00
Ministério da Igualdade Racial	2	-	1.550.000,00	-	1.550.000,00
Ministério da Saúde	1	-	1.999.873,00	-	1.999.873,00
Ministério das Mulheres	1	-	-	300.000,00	300.000,00
Ministério do Esporte*	1	802.174,00	300.000,00	-	1.102.174,00
Ministério do Trabalho em Emprego	10	-	9.716.140.178,00	19.996.800,00	36.136.978,00
Total Geral	**17**	**802.174,00**	**5.802.299,72**	**17.846.010,70**	**41.239.025,00**

* O instrumento de transferência assinado em 2022 foi pactuado no âmbito do Ministério da Cidadania, considerando que à época as ações relacionadas ao Esporte estavam sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte do Ministério da Cidadania, competência essa transferida, em 2023, para o Ministério do Esporte.

Fonte: Elaborada pela equipe da CGU com base em dados do Portal da Transparência. Consulta em 07.10.2024.

Dentre essas parcerias, dezesseis são Termos de Fomento[1] e um convênio (celebrado com o Ministério da Saúde). Adicionalmente, verifica-se que quinze parcerias (88%) se encontram em execução e duas parcerias (12%)[2] já estão com a execução encerrada e em fase de apresentação/análise da correspondente prestação de contas.

Com relação à materialidade, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é órgão responsável pela transferência de 88% dos recursos destinados à entidade a partir de emendas parlamentares, razão pela qual as análises contidas nesse Relatório centraram-se em parcerias da referida Pasta ministerial. Ademais, do total de recursos repassados/a serem repassados ao Instituto Brasil Digital, aproximadamente metade (48%) corresponde a quatro parcerias sob responsabilidade da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda do MTE, motivo pelo

[1] Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.

[2] O Termo de Fomento 928401, celebrado com o então Ministério da Cidadania, atualmente sob competência do Ministério do Esporte, encontra-se na situação de "Prestação de contas enviada para análise" e o Termo de Fomento 942661, celebrado com o Ministério da Igualdade Racial, encontra-se "Aguardando prestação de contas". Consultas realizadas ao Portal da Transparência em 07.10.2024.

qual esses Termos de Fomento foram selecionados para avaliação. Os objetos de tais parcerias referem-se a projetos de capacitação, conforme detalhado no quadro em sequência.

Quadro 2 – Detalhamento das parcerias selecionada para análise

Parceria	Modalidade	Objeto	Valor global (R$)	Valor liberado (R$)	Vigência	Observação
960969	Termo de Fomento	Capacitação na área de Tecnologia da Informação, aos beneficiários do seguro-desemprego, trabalhadores desempregados cadastrados no banco de dados do Sine, beneficiários de políticas de inclusão social, como o CadÚnico, e de políticas de integração e desenvolvimento regional e local.	4.800.000,00	2.835.392,60	24.06.2024 a 24.06.2025	O PROJETO TOCANTINS DIGITAL visa oferecer os cursos de social media, marketing digital, fundamentos de rede de computadores, lógica de programação para desenvolvimento web, aplicativos mobile, designer digital, Tecnologia no agronegócio e pilotagem de drone, nas cidades de Gurupi, Dianópolis e Porto Nacional.
960998	Termo de Fomento	Capacitação na área de Tecnologia da Informação, aos beneficiários do seguro-desemprego, trabalhadores desempregados cadastrados no banco de dados do Sine, beneficiários de políticas de inclusão social, como o CadÚnico, e de políticas de integração e desenvolvimento regional e local.	4.800.000,00	2.754.746,60	24.06.2024 a 24.06.2025	O PROJETO TOCANTINS T.I visa oferecer os cursos de social media, marketing digital, fundamentos de rede de computadores, lógica de programação para desenvolvimento web, aplicativos mobile, designer digital, Tecnologia no agronegócio e pilotagem de drone, nas cidades de Colinas, Guaraí e Paraíso.
960955	Termo de Fomento	Capacitação na área de Tecnologia da Informação, aos beneficiários do seguro-desemprego, trabalhadores desempregados cadastrados no banco de dados do Sine, beneficiários de políticas de inclusão social, como o CadÚnico, e de políticas de integração e desenvolvimento regional e local.	5.289.600,00	2.666.574,50	24.06.2024 a 24.06.2025	O PROJETO TOCANTINS PROSPERA visa oferecer os cursos de social media, marketing digital, fundamentos de rede de computadores, lógica de programação para desenvolvimento web, aplicativos mobile, designer digital, Tecnologia no agronegócio e pilotagem de drone, nas cidades de Palmas e Miracema do Tocantins.
960938	Termo de Fomento	Capacitação na área de Tecnologia da Informação, aos beneficiários do seguro-desemprego, trabalhadores desempregados cadastrados no banco de dados do Sine, beneficiários de políticas de inclusão social, como o CadÚnico, e de políticas de integração e desenvolvimento regional e local.	5.107.200,00	2.536.494,00	24.06.2024 a 24.06.2025	O PROJETO TOCANTINS QUALIFICADO visa oferecer os cursos de social media, marketing digital, fundamentos de rede de computadores, lógica de programação para desenvolvimento web, aplicativos mobile, designer digital, Tecnologia no agronegócio e pilotagem de drone, nas cidades de Araguaína e Tocantinópolis.

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU com base em dados do Portal da Transparência. Consulta em 07.10.2024.

Acrescenta-se que os Planos de Trabalho e os Termos de Referência dessas parcerias indicam que as capacitações seriam iniciadas em agosto/2024. Por outro lado, o Cronograma de

Execução Inicial de cada um dos Termos de Fomento estabeleceu que os cursos seriam realizados no período de outubro/2024 a fevereiro/2025[3]. Não obstante, verifica-se que as turmas não se iniciaram até o 23.10.2024. Dessa maneira, não compuseram o escopo dessa avaliação questões relativas à seleção dos interessados, à realização das inscrições, ao efetivo funcionamento das turmas previstas, ao controle da presença dos participantes, dentre outras questões relacionadas à execução efetiva dos cursos, tendo em vista que esses ainda se encontram em fase de implantação e inscrição, não tendo sido, portanto, iniciados até a data referenciada.

Ainda, sobre os referidos Termos de Fomento, cabe esclarecer que o MTE apresentou manifestação no sentido de que a emenda parlamentar em tela (202471280002), da Bancada do Tocantins, foi acrescida no orçamento da Ação Orçamentária "20Z1 - Qualificação Social e Profissional do Trabalhador", sob gestão da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda, já com a identificação do localizador "7004 - Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital no Estado do Tocantins". Dessa maneira, seguindo o cronograma das emendas, elaborado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, foi disponibilizado registro no Transferegov para apresentação do projeto. Acrescentou, ainda, que a entidade beneficiada optou por apresentar quatro projetos distintos, voltados para qualificação do trabalhador, considerando os municípios a serem atendidos. Dessa forma, as propostas foram aprovadas, sendo as parcerias assinadas em 24.06.2024, com vigência de doze meses e com previsão de desembolso em duas parcelas para cada Termo de Fomento, já tendo ocorrido liberações em um montante de R$ 10.793.207,70 (54% do valor pactuado).

[3] Os cursos seriam realizados de outubro/2024 a fevereiro/2025, no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 18:30 às 22:30, com carga horária total (por curso) de trezentas horas, dividida entre conhecimentos gerais (quarenta horas) e conhecimentos específicos (260 horas), totalizando 75 dias por curso. (informações extraídas dos "Cronogramas de Execução Inicial" das parcerias em análise, encaminhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego).

RESULTADOS DOS EXAMES

1. O Instituto Brasil Digital não demonstra possuir capacidade técnica e operacional para a execução dos objetos celebrados nas parcerias em análise.

Com objetivo de verificar se o Instituto Brasil Digital apresenta capacidade técnica e operacional para execução das parcerias celebradas, buscou-se avaliar seu cadastro em bases de dados oficiais, a existência de experiência prévia com a execução de objetos análogos, a estrutura física e os recursos humanos próprios da entidade.

Atuação na área das parcerias e experiência prévia da entidade

Verificou-se que o CNAE da entidade (*"9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais"*) é parcialmente compatível com os objetos dessas parcerias, uma vez que essas visam a oferta de capacitação a beneficiários do seguro-desemprego, trabalhadores desempregados cadastrados no banco de dados do Sine, beneficiários de políticas de inclusão social, como o CadÚnico, e de políticas de integração e desenvolvimento regional e local, ou seja, possuem foco na qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social. No entanto, o referido CNAE não apresenta referência à oferta de capacitações, à realização de atividades educacionais, a ações de qualificação profissional ou outras ações que busquem a geração de trabalho e emprego. Dessa forma, o CNAE da entidade é parcialmente compatível com os objetos das parcerias em análise.

Por outro lado, verificou-se que o Instituto Brasil Digital possuía o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ativo, há mais de três anos, quando da celebração das parcerias analisadas, em cumprimento ao inciso V, a, do art. 33 da Lei nº 13.019, de 31.07.2014.

Adicionalmente, com objetivo de verificar a existência e a suficiência da documentação que comprove a experiência prévia do Instituto Brasil Digital na realização dos objetos das parcerias em análise, conforme determina o art. 33, V, b da Lei nº 13.019/2014, foi realizada consulta ao Transferegov, sendo verificado, apenas para o Termo de Fomento nº 960955, a existência de Declaração, assinada pela representante legal do Instituto, atestando que a entidade possui experiência prévia no desenvolvimento de projetos e eventos esportivos, educacionais, recreativos e de qualificação, porém sem menção específica a quais seriam esses projetos e eventos. Ainda, como comprovantes de execução, foram anexados, na documentação de cada uma das parcerias em análise, dois Termos de Fomento celebrados anteriormente com o governo federal, cujos objetos também são relacionados à realização de capacitações.

Entretanto, não existem outros documentos ou informações, além da referida declaração, assinada pela própria representante legal do Instituto, assim como os dois Termos de Fomento apresentados, que subsidiem a avaliação quanto à experiência prévia da entidade, que não comprovam a efetiva e adequada execução das capacitações, considerando que as parcerias referenciadas se encontravam em fase de execução quando da apresentação dos documentos, ou seja, sem a conclusão do objeto pactuado e sem a aprovação da prestação de contas pelos correspondentes gestores federais.

Dessa forma, verifica-se deficiência na comprovação de adequada experiência prévia pelo Instituto Brasil Digital na realização dos objetos das parcerias em análise (ou de natureza semelhante), em descumprimento ao inciso V, b, do art. 33 da Lei nº 13.019/2014.

Diante dos fatos evidenciados, o Instituto Brasil Digital não apresentou comprovação de efetiva atuação na área das parcerias, tampouco de experiência prévia para a execução dos objetos dos Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938.

Estrutura física e recursos materiais da entidade

No intuito de verificar, por meio de inspeções *in loco*, se o Instituto Brasil Digital possui instalações físicas e recursos materiais suficientes e adequados para o desenvolvimento das atividades previstas nos Termos de Fomento em análise, foi realizada visita à entidade, sediada em Brasília. Na ocasião, constatou-se a existência e o funcionamento do Instituto, sendo que o espaço se caracteriza, principalmente, como uma sede administrativa da entidade.

No entanto, considerando que as capacitações, objeto das parcerias em análise, são executadas em dez municípios do Estado do Tocantins, foi realizada inspeção no escritório regional do Instituto Brasil Digital em Palmas/TO. Destaca-se que esse escritório regional não é o local de realização das capacitações, sendo, no entanto, o espaço designado, dentre outras atribuições, para recebimentos dos bens adquiridos e locados no âmbito das quatro parcerias, para posterior distribuição aos lugares dos cursos, nos diferentes municípios, considerando que os espaços físicos onde ocorrerão as capacitações são disponibilizados pela empresa contratada para a realização do treinamento e capacitação (CENTRO DE TREINAMENTO DIGITAL AZ MAIS LTDA, sediada em Palmas/TO).

Da mesma maneira, verificou-se, na inspeção física realizada no escritório regional do Instituto Brasil Digital em Palmas/TO, que se trata de um espaço de uso administrativo da entidade, com recepção, salas para armazenamento de materiais e sala de reuniões.

Verifica-se que a entidade não possui estrutura física e recursos materiais próprios compatíveis para o gerenciamento das capacitações referentes aos Termos de Fomento em análise, tendo em vista que os espaços dos treinamentos devem ser fornecidos pela empresa contratada para realização dos eventos. No entanto, considerando que no momento das visitas técnicas em Tocantins, dias 22 e 23.10.2024, os cursos previstos ainda não tinham sido iniciados, restou inviável a verificação *in loco* da efetiva realização dos treinamentos e da adequação da estrutura física e material desses espaços contratados.

Recursos humanos da entidade

Com objetivo de verificar se o Instituto Brasil Digital possui recursos humanos em quantitativo suficiente e adequado para o desenvolvimento das atividades previstas nos Termos de Fomento em análise, em atendimento ao inciso V, c, do art. 33 da Lei nº 13.019/2014, foi solicitado que a entidade encaminhasse relação detalhada de seus funcionários, contendo informações como nome, CPF, carga horária e vínculo empregatício.

Em atendimento à solicitação, a entidade encaminhou, em 23.10.2024, lista dos trabalhadores contratados pelo Instituto.

A referida listagem apresenta relação de 44 trabalhadores, com diferentes cargos, tais como Coordenador Técnico, Coordenador Geral, Agente de Desenvolvimento e Assistente Técnico.

No entanto, a referida listagem não apresenta a carga horária e o vínculo empregatício desses funcionários, conforme solicitado.

Em análise às informações disponibilizadas, verificou-se que todos os 44 trabalhadores foram contratados no exercício de 2024 (com admissões entre 01.02.2024 e 02.09.2024), sendo que dezenove desses funcionários (43%) foram contratados após o início da vigência dos Termos de Fomento em análise (24.06.2024), o que indica que os recursos humanos da entidade teriam sido contratados especificamente para a execução das parcerias celebradas recentemente com o Governo Federal.

Em verificação aos Termos de Referência das parcerias analisadas, constatou-se previsão de contratação, com recursos dos Termos de Fomento, de equipes administrativas/técnicas (compostas por coordenador geral¸ auxiliar administrativo, assessoria jurídica, assessoria contábil, psicólogo e assessoria de marketing) e de equipes locais (compostas por coordenador técnico, mobilizadores, instrutores, tradutor e intérprete de libras), durante os doze meses de vigência dos Termos de Fomento, para início e desenvolvimento das atividades previstas. Portanto, há contratação de pessoal, utilizado na execução das parcerias em análise, com recursos dos próprios Termos de Fomento.

Dessa forma, considerando que na listagem apresentada pela entidade não consta o vínculo empregatício de cada um dos trabalhadores, não é possível verificar se esses foram contratados pelo Instituto Brasil Digital, com pagamento das suas remunerações com recursos próprios, ou se foram contratados pelo referido Instituto, com pagamento das suas remunerações com recursos das parcerias celebradas, tendo em vista, inclusive, que os cargos de Coordenador Geral e Coordenador Técnico, que aparecem nos Termos de Referência das parcerias em análise (a serem contratados com recursos dos instrumentos de transferência), também aparecem na listagem dos trabalhadores contratados pelo Instituto.

Dessa forma, resta prejudicada a avaliação referente à suficiência e adequabilidade de recursos humanos próprios do Instituto Brasil Digital para o desenvolvimento das atividades previstas nas parcerias em análise.

Mecanismos e instâncias de governança da entidade

Foi realizado questionamento ao Instituto Brasil Digital sobre a existência, no âmbito da entidade, de mecanismos e instâncias de governança, como auditorias interna e externa, decisão colegiada, área ou programa de *compliance* e transparência de resultados e desempenho organizacional e financeiro da entidade.

Em manifestação encaminhada, o Instituto informou que o seu Estatuto Social estabelece mecanismos e instâncias internas de governança e a realização de auditorias interna e externa, assim como a entidade encontra-se comprometida com a adoção de um modelo de governança que possibilite o equilíbrio entre eficiência e controle e com a promoção de um ambiente organizacional e financeiro de referência em ética e integridade.

Em análise ao referido Estatuto Social, verificou-se que o documento estabelece que o Instituto Brasil Digital será administrado por: i) Assembleia Geral, formada pelos sócios, a qual se realizará, ordinalmente, uma vez por ano e extraordinariamente, quando convocada; ii) Diretoria, constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário, um Primeiro Tesoureiro e um Segundo Tesoureiro, com mandato de dois anos, a qual se reunirá no mínimo uma vez ao mês; e iii) Conselho Fiscal, constituído por três membros e seus respectivos suplentes, eleitos em Assembleia Geral, com mandato coincidente com o da Diretoria.

Dessa forma, verifica-se a previsão, no Estatuto Social do Instituto, de instâncias de governança, compostas pela Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal. No entanto, não foram encaminhas atas, decisões ou outros documentos que comprovem a realização das reuniões ordinárias e/ou extraordinárias da Assembleia Geral e das reuniões mensais da Diretoria, tampouco balanços, relatórios e pareceres, elaborados pelo Conselho Fiscal, informando sobre o desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais porventura realizadas pela entidade. Dessa forma, não é possível opinar sobre a efetiva existência e o regular funcionamento das instâncias de governança estabelecidas.

Ademais, nas instâncias de governança previstas no Estatuto Social da entidade, não se verificou a existência de auditoria interna e de área ou programa de *compliance* formalmente estabelecidos.

Destaca-se que o referido Estatuto prevê a realização de auditoria na aplicação dos recursos recebidos de parcerias (art. 30, III), assim como a publicidade dos seus relatórios de atividades e demonstrações financeiras (art. 30, II). No entanto, do mesmo modo, não foram encaminhados relatórios ou outros documentos que comprovem a realização dessas auditorias e da publicização de resultados e desempenho organizacional e financeiro.

Dessa forma, verificam-se fragilidades nas instâncias de governança previstas no Estatuto Social; ainda, não houve comprovação do funcionamento das instâncias de governança previstas e de transparência do resultado e desempenho organizacional e financeiro da entidade.

Transparência ativa das parcerias celebradas pela entidade

Com objetivo de verificar se o Instituto Brasil Digital divulga, em transparência ativa, informações detalhadas relativas ao recebimento e à execução dos recursos recebidos do Governo Federal, foram realizadas pesquisas no sítio eletrônico da entidade[4], não tendo sido identificada a efetiva divulgação das informações exigidas pela Lei nº 13.019/2014, quais sejam:

> Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública.
>
> Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão incluir, no mínimo:
>
> I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável;
>
> II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
>
> III - descrição do objeto da parceria;
>
> IV - valor total da parceria e valores liberados;
>
> IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
>
> V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo.

[4] https://institutobrasildigital.org

> VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.

Destaca-se que foi observada, no sítio eletrônico da entidade, a existência de Editais de Chamamento associados às parcerias em análise, visando a contratação de empresas prestadoras de serviço (empresa para produção de material gráfico da capacitação; empresas de treinamento e capacitação; empresa para locação de computadores e empresa para locação de celulares). Entretanto, nos referidos Editais também não há o detalhamento das informações exigidas pela legislação, conforme supracitado.

Sendo assim, verifica-se que o Instituto não divulga em transparência ativa informações detalhadas relativas ao recebimento e à execução dos recursos recebidos do Governo Federal.

Diante dos fatos evidenciados, conclui-se que o Instituto Brasil Digital não comprovou adequadamente a sua capacidade técnica e operacional para execução dos objetos celebrados nos Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938, considerando as fragilidades na comprovação da atuação na área das parcerias e da experiência prévia para a execução dos objetos; que restou prejudicada avaliação referente à suficiência e adequabilidade de recursos humanos da entidade e dos espaços físicos onde serão realizadas as capacitações; e as fragilidades nas instâncias de governança da entidade. Ainda, não são divulgadas em transparência ativa informações relativas ao recebimento e à execução dos recursos recebidos do Governo Federal.

2. Adequação parcial dos Planos de Trabalho das parcerias em análise.

Com objetivo de verificar se os Planos de Trabalho das parcerias analisadas (ou instrumentos congêneres) encontram-se de acordo com o estabelecido no art. 22 da Lei nº 13.019/2014, foi realizada análise dos correspondentes Termos de Referência, disponíveis no Transferegov, sendo verificado que esses apresentam a descrição da realidade do objeto das parcerias e o nexo entre essa realidade e as atividades e metas previstas; a descrição das metas a serem alcançadas e das atividades a serem executadas; a previsão das receitas e despesas a serem realizadas na execução das parcerias; e a forma de execução das atividades e de cumprimento das metas definidas.

Dessa forma, verifica-se que os Termos de Referência das parcerias possuem adequada descrição do objeto, detalham a realidade que será impactada, bem como as metas e atividades estão descritas de forma clara e específica, em atendimento ao art. 22 da Lei nº 13.019/2014.

Adicionalmente, com o objetivo de avaliar se constam nos Planos de Trabalho (ou instrumentos congêneres) mecanismos para monitoramento contínuo da execução das atividades, bem como avaliação dos resultados previstos, foi realizada avaliação dos Termos de Referência das parcerias analisadas, disponíveis no Transferegov, sendo verificado que consta a indicação da existência de equipes específicas de avaliação e monitoramento e de ações no mesmo sentido, tais como coleta de dados estruturada, análise de relatórios parciais, visitas técnicas e vistorias virtuais, avaliação de indicadores de desempenho remotos, monitoramento da qualidade do conteúdo e compreensão do aprendizado, monitoramento dos espaços físicos, além da realização de reuniões periódicas e aplicação de pesquisas de

satisfação com os participantes, utilizando métodos quantitativos e qualitativos, sendo que toda essa documentação deverá ser apresentada ao órgão concedente em conjunto com a respectiva prestação de contas do projeto.

Destaca-se, entretanto, que o inciso IV, do art. 22, da Lei nº 13.019/2014 determina que, nas parcerias celebradas com a União, devem ser estabelecidos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas, os quais não foram identificados para as parcerias analisadas.

Dessa forma, verifica-se que constam nos Termos de Referência das parcerias em análise, apresentados pelo Instituto Brasil Digital no Transferegov, mecanismos de monitoramento contínuo da execução das atividades previstas, bem como de avaliação dos resultados a serem alcançados, apesar de não terem sido identificados parâmetros específicos para aferição do cumprimento das metas definidas, tampouco especificações técnicas dos itens a serem executados.

Diante do exposto, não se verificou a existência de impropriedades nos Planos de Trabalho e nos Termos de Referência das parcerias apresentados pelo Instituto Brasil Digital no âmbito dos instrumentos em análise, com ressalva para a ausência de parâmetros específicos para aferição do cumprimento das metas definidas.

3. As contratações foram realizadas pelo Instituto Brasil Digital em inobservância às normas aplicáveis e os objetos das parcerias não foram executados nos prazos previstos.

3.1. Avaliação da compatibilidade dos bens adquiridos e dos serviços contratados com o previsto nas parcerias celebradas pela entidade

Com objetivo de verificar, por meio de análise documental, se os bens adquiridos ou serviços contratados nos Termos de Fomento em análise correspondem ao que foi previsto nos respectivos Termos de Referência e Planos de Trabalho, buscou-se avaliar as cotações de preço apresentadas, assim como as correspondentes contratações, disponíveis no Transferegov em 21.10.2024.

Os Termos de Referência preveem a aquisição de diversos bens e serviços com recursos das parcerias, tais como materiais de divulgação, materiais gráficos, materiais de expediente e Equipamentos de Proteção Individual (EPI); contratação de recursos humanos, de empresa para serviços contínuos de formação de instrutores e equipes educacionais e pedagógicas, de equipe técnica e de serviço técnico de informática; contratação de empresa de treinamento e capacitação que disponibilizará professores para ministrar aulas; contratação de empresa de locação de automóveis (incluindo motorista, combustível e seguro); contratação de empresa para locação de computadores; contratação de empresa para locação de celulares; contratação de empresa para locação de drones; e despesas decorrentes dessas contratações, quando pertinente (lanches e passagens de transporte público).

Em todas as parcerias analisadas, verificou-se que a entidade realizou procedimentos como a publicação de edital de convocação, o recebimento de três propostas, a divulgação de ata de abertura das propostas com seleção da mais vantajosa e a homologação do resultado, sendo realizadas, até 21.10.2024, quatro contratações em cada uma das parcerias analisadas, sendo:

locação de computadores, locação de celulares, aquisição de materiais gráficos e contratação de serviços de treinamento e capacitação.

Ressalta-se que foi solicitado ao Instituto Brasil Digital que disponibilizasse as documentações referentes a cotações de preço, contratações, notas fiscais, dentre outros, que comprovassem a execução dos itens previstos nos Planos de Trabalho e Termos de Referência das parcerias em análise (tais como aquisição de materiais de expediente e de equipamentos de proteção individual, contratação de recursos humanos, de equipe técnica e de serviço técnico de informática, locação de automóveis, locação de drones, dentre outros), para além daqueles já apresentados no Transferegov, até 21.10.2024, que tratam especificamente da aquisição de material gráfico, locação de celular, locação de computador e contratação de empresa/entidade de treinamento e capacitação.

Em atendimento, a entidade informou, em 22.10.2024, que os dados e documentos solicitados já se encontravam inseridos no sistema Transferegov.

Entretanto, em consulta realizada ao Transferegov, em 23.10.2024, verificou-se que para os Termos de Fomento 960955 e 960969 não constam outras documentações que comprovem a execução das demais etapas das parcerias (além da aquisição de material gráfico, contratação de empresa de treinamento e capacitação, aluguel de celular e aluguel de computador), conforme informado pelo Instituto Brasil Digital e, em relação aos Termos de Fomento 960998 e 960938, consta apenas uma nova documentação, referente à contratação de Coordenador Geral, inserida no Transferegov em 22.10.2024. Acrescente-se que essa nova documentação, referente aos Termos de Fomento 960998 e 960938, não compôs o escopo da presente avaliação.

Dessa forma, com base nas documentações disponíveis no Transferegov em 21.10.2024, tais como cotações de preço e contratações realizadas pelo Instituto Brasil Digital, no âmbito dos Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938, verificou-se as situações descritas a seguir.

<u>i) Cotação de preço e contratação das mesmas empresas no âmbito dos quatro Termos de Fomento em análise</u>

Verificou-se que as mesmas três empresas apresentaram propostas para cada tipo de contratação (locação de celular, locação de computador e treinamento e capacitação) no âmbito dos quatro Termos de Fomento analisados, com exceção das empresas que apresentaram proposta para material gráfico na parceria 960955. Além disso, as mesmas empresas foram contratadas nos quatro termos de fomento analisados, totalizando 16 contratos com 4 empresas diferentes.

<u>ii) Ausência de especificações dos objetos a serem adquiridos ou locados e dos serviços a serem contratados nos Termos de Referência e nos Planos de Trabalho, nos editais de convocação, nos orçamentos recebidos e nos contratos celebrados</u>

Em relação ao material gráfico, por exemplo, não consta, em nenhum dos documentos supracitados, a descrição do tamanho dos banners e cartazes, da quantidade de páginas dos materiais relacionados aos cursos e do material utilizado para confecção dos shorts e camisas, que subsidiasse o preço orçado e contratado.

Quanto à locação de celulares e computadores, também não se verificou as especificações necessárias para definição dos preços, tais como memória, processador, capacidade de

processamento, HD, placa de vídeo, tamanho do monitor e existência de periféricos. Também não constam características mínimas dos celulares, tais como armazenamento, processamento, sistema operacional e configurações.

No que se refere à contratação de empresa de treinamento e capacitação, foram definidas a prestação de serviços contínuos de formação dos instrutores e capacitação das equipes educacionais e pedagógicas do projeto, durante três meses; e a disponibilização de professores (quatorze professores e quatorze auxiliares em cada parceria) para lecionarem os cursos de 1 - Social media, 2 - Marketing digital, 3 - Fundamentos de rede de computadores, 4 - Lógica de programação para desenvolvimento web, 5 - Aplicativos mobile, 6 – Designer digital e 7 – Tecnologia no agronegócio e pilotagem de drone, durante dez meses. Entretanto, não consta em nenhum dos documentos referenciados anteriormente o detalhamento da formação acadêmica e das experiências prévias exigidas da equipe de instrutores.

A ausência dessas especificações prejudica a definição dos preços orçados e a análise da adequação dos preços contratados ao praticado no mercado, assim como a verificação do efetivo recebimento dos bens e serviços pagos com recursos públicos federais, conforme previsto nos Planos de Trabalho e nos Termos de Referência das parcerias avaliadas.

Considerando a ausência dessas especificações no âmbito dos documentos inseridos no Transferegov, foi solicitado ao órgão concedente dos recursos (MTE) que demonstrasse documentação probatória da compatibilidade dos custos apresentados pelo Instituto Brasil Digital, no âmbito das parcerias em análise, em relação aos preços praticados no mercado, para todos os itens constantes dos respectivos Planos de Trabalho, assim como as correspondentes especificações técnicas.

Em resposta, o gestor federal informou que o Instituto Brasil Digital anexou no Transferegov os orçamentos prévios dos itens constantes do plano de aplicação detalhado, os quais foram verificados pela equipe técnica da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda quando da apreciação e aprovação dos Planos de Trabalho, comprovando a compatibilidade dos custos apresentados aos preços praticados no mercado.

Não obstante, informou, na sequência, que os gestores do MTE designados para o acompanhamento das referidas parcerias, identificaram, durante o curso desta auditoria, a ausência de documentos que detalham as especificações técnicas dos equipamentos locados, constantes dos processos de execução cadastrados no Transferegov, sendo, desse modo, demandando ao Instituto Brasil Digital que apresente a completude dos documentos.

Dessa forma, considerando a manifestação supracitada, verifica-se que a análise do gestor federal, à época da aprovação dos Planos de Trabalho das parcerias foi realizada sem que constasse a apresentação das devidas especificações técnicas dos bens a serem adquiridos e locados e dos serviços a serem contratados, fato que impossibilita a confirmação, pelo MTE, da adequação dos preços propostos e contratados, em comparação com os praticados no mercado, conforme mencionado pelo gestor.

Ademais, o MTE encaminhou, juntamente com sua manifestação, os orçamentos prévios, enviados pelo Instituto Brasil Digital, datados de maio/2024 (referentes à equipe e lanche, material de expediente, material gráfico, locação de equipamentos e locação de veículos). Em análise aos referidos orçamentos prévios, verificou-se, novamente, ausência das devidas especificações técnicas, assim como também foram observados os mesmos indicativos de combinação entre empresas, detalhados na sequência, em relação às cotações de preço e às

contratações realizadas, tais como estrutura similar dos documentos, datas sequenciadas, indicativo de colagem de imagem no cabeçalho e nas assinaturas dos documentos e valores similares, apesar da inexistência de especificações.

Em algumas situações, verificou-se que empresas que encaminharam os orçamentos prévios apresentaram valores idênticos, para alguns itens individuais, aos que posteriormente foram cotados e/ou contratados com outras empresas, apesar da ausência de especificação e de serem empresas sediadas em Unidades da Federação diferentes. Destaque-se, ainda, que algumas empresas que apresentaram orçamentos prévios para subsidiar a elaboração do Plano de Trabalho coincidem com as empresas participantes do processo de seleção de fornecedores na fase de execução das parcerias em análise.

Ainda, em complementação às análises em curso, considerando a ausência das especificações técnicas dos bens a serem adquiridos e locados e dos serviços a serem contratados, foi solicitado ao Instituto Brasil Digital que apresentasse as especificações detalhadas de todos os itens adquiridos/a serem adquiridos com recursos dos Termos de Fomento em análise.

Em resposta, a entidade informou as seguintes especificações: "*Celular: A3X, 4 Gigas de RAM, 128GB – ROM – Octa - Core, Bateria 5000mAh (typ); e Notebook – Tela LED 14" HD, Intel Dual Core, 4GB Memória 4GB DDR4, Armazenamento 128GB EMMC, Câmera Frontal HD, WIFI, Bluetooth e RJ45, Bateria de longa duração."*

Destaca-se que somente foram apresentadas especificações técnicas relativas à locação de computadores e celulares, não sendo detalhados os demais itens constantes dos Planos de Trabalho e Termos de Referência das parcerias em análise, tais como aquisição de materiais de divulgação, de materiais gráficos, de materiais de expediente e EPI; contratação de recursos humanos, de empresa para serviços contínuos de formação de instrutores e equipes educacionais e pedagógicas e de equipe técnica e de serviço técnico de informática; contratação de empresa de treinamento e capacitação que disponibilizará professores para ministrar aulas; contratação de empresa de locação de automóveis, incluindo motorista, combustível e seguro; contratação de empresa para locação de drones; e despesas decorrentes (lanches e passagens de transporte público).

iii) Inspeção *in loco* na sede do Instituto Brasil Digital de Palmas/TO

Foi realizada inspeção *in loco* no escritório regional do Instituto Brasil Digital em Palmas/TO, com objetivo de confirmar se os bens adquiridos e os serviços contratados correspondem ao que foi previsto nos respectivos Termos de Referência e nos Planos de Trabalho das parcerias em análise.

Verificou-se a existência de alguns bens adquiridos por meio dos contratos avaliados, referentes às quatro parcerias, a saber: a) localização de todos os celulares locados, de acordo com as especificações técnicas informadas pela entidade; b) localização de 390 computadores de um total de 886 equipamentos contratados (44%), sem identificação a qual Termo de Fomento se referiam, com especificações técnicas compatíveis com as informadas pela entidade; c) alguns materiais gráficos.

Cabe consignar que, em relação aos materiais gráficos, não foi possível atestar, com precisão, quantos itens existiam, visto que não estavam organizados de forma sistemática. No entanto, foi possível constatar ausência total de alguns itens, como os shorts dos uniformes, assim como a ausência parcial de outros itens, como as camisas dos uniformes. Em sequência, registros fotográficos da inspeção física realizada.

Figura 1 – Registros fotográficos de itens adquiridos com recursos dos termos de fomento em análise, no escritório da entidade sediado em Palmas/TO

Foto Panorâmica da sala 01 - Constam nesta sala os boletins 145g e folhetos 90g, cartazes em A3, camisas, celulares e computadores (esses armazenados próximos à janela com forte incidência solar).	Foto Panorâmica do material na sala 02 - Constam nesta sala os banners e módulos com as matérias do curso, além de outros materiais de outros Termos de Fomento que não pertencem ao escopo desta auditoria.

Fonte: Registros fotográficos realizados pela equipe de auditoria no escritório regional do Instituto Brasil Digital em Palmas/TO, nos dias 22 e 23.10.2024.

Acrescenta-se que, em manifestação encaminhada pelo Instituto Brasil Digital, em 25.10.2024, foi informado que os computadores foram entregues na sede para serem encaminhados para a capital e regiões próximas que fazem parte do projeto e que, devido a questões de segurança e logística, os demais equipamentos serão enviados, pela empresa contratada, diretamente aos polos nos quais serão montados os laboratórios para as aulas no decorrer dos próximos quinze dias úteis. No mesmo sentido, informou que as 4.332 camisas foram encaminhadas diretamente para a região norte do estado devido a questões de logística, para serem distribuídas nos polos. Destaca-se, por oportuno, que os contratos de locação de equipamentos estão vigentes e a entidade, em consequência, estaria arcando com custos de aluguel; no entanto, como mencionado, parte desses equipamentos não foram localizados por ocasião da inspeção física realizada, como antes registrado.

Em relação à manifestação supracitada, cabe destacar que a entidade não encaminhou evidências (documentos, fotos, termo aditivo aos contratos, dentre outros) que demonstrassem a efetiva entrega dos computadores e camisetas diretamente nos locais onde serão realizadas as capacitações. Tal ocorrência impossibilita verificar se todos os bens adquiridos e locados foram efetivamente entregues pelas empresas contratadas, assim como se esses atendem às especificações informadas pela entidade. Ademais, a questão da logística e da segurança na entrega dos itens deveria ter sido levada em consideração por ocasião da contratação, pela entidade e pelos fornecedores, consistindo em item que, em princípio, compôs o custo de fornecimento, seja no caso da locação de computadores no âmbito das quatro parcerias em análise, totalizando a necessidade de entrega de 886 equipamentos em Tocantins, e no caso de material gráfico, inclusive os uniformes, para a parceria 960955; destaca-se, no entanto, que as questões de logística, frete e segurança da entrega não estão definidas em nenhum dos documentos analisados (orçamento inicial, cotação de preço, edital, contrato, Plano de Trabalho, dentre outros), constantes do Transferegov, conforme já tratado anteriormente.

Diante dessas análises, apesar da previsão de início das capacitações em outubro/2024, os bens locados e adquiridos ainda não se encontram disponíveis em sua totalidade, tampouco distribuídos aos municípios e locais onde serão realizados os treinamentos. Especificamente em relação aos computadores e celulares, verificou-se que os equipamentos disponíveis (100% dos celulares e 44% dos computadores) correspondem às especificações informadas pela entidade em 23.10.2024 (após a realização dos contratos de locação). No entanto, não é possível verificar sua compatibilidade com o previsto nos Termos de Referência e nos Planos de Trabalho das parcerias em análise, considerando a ausência de especificações técnicas nos referidos documentos. Ainda, restou prejudicada verificação da quantidade e da adequação dos materiais gráficos adquiridos, apesar da evidenciação da ausência total e parcial de alguns itens, assim como dos serviços contratados.

iv) Impropriedades nas propostas comerciais utilizadas pelo Instituto Brasil Digital, no âmbito dos Termos de Fomento em análise, constantes do Transferegov (até 21.10.2024)

Em análise às propostas comerciais apresentadas pelo Instituto Brasil Digital no Transferegov, foram identificadas falhas e indicativos de combinação de propostas, conforme descrito nos itens a seguir.

a) Existência de erros nos valores apresentados em propostas, conforme exemplos a seguir:

Figura 2 – Proposta de preços apresentada na Parceria 960955

NETTO PRODUÇÕES

APRESENTA

Ao **Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital**, inscrita sob o CNPJ Nº **05.295.446/0001-04**. Termo de Fomento Nº **960955/2023. Ministério do Trabalho e Emprego.**

OBJETO: Orçamento para aquisição de artigos e/ou materiais gráficos, onde a empresa se responsabiliza com o grau de profissionalismo durante a entrega, atendendo as demandas do cliente e seguindo sua idealização para composição gráfica de cada um dos materiais listados na tabela abaixo.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Banner impresso em lona.	UN	14	R$ 220,00	R$ 3.080,00
Confecção de módulo com as matérias do curso	UN	1102	R$ 70,43	R$ 77.613,86
Cartaz em A3 impresso no papel couchê 250 g.	UN	14692	R$ 1,91	R$ 28.062,72
Boletim 145g e folhetos 90 g	UN	18582	R$ 1,60	R$ 29.731,28
Short com a logo do projeto e do governo. Duas unidades por educando	UN	2204	R$ 47,00	R$ 103.588,00
Camisas de identificação com logo do projeto e do governo federal. Duas por aluno	UN	2204	R$ 43,00	R$ 94.772,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				**R$ 336.847,86**

Proposta vencedora: erro no valor do item 3 (14.692 unidades x R$ 1,91 = R$ 28.061,72 e não R$ 28.062,72) e do item 4 (18.582 unidades x R$ 1,60 = R$ 29.731,20 e não R$ R$ 29.731,28).

Fonte: Transferegov – Parceria 960955

Figura 3 – Proposta de preços apresentada na Parceria 960998

META
COMUNICAÇÃO VISUAL

APRESENTA PROPOSTA DE COTAÇÃO AO,

Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, **CNPJ: 05.295.446/0001-04** PARA FORNECIMENTO DE ARTIGOS GRÁFICOS E EDITADOS. Termo de Fomento **960998/2023** do **Ministério do Trabalho e Emprego**. Conforme solicitado, a proposta para aquisição de materiais gráficos para a proposta, itens a seguir:

VALORES ESPECÍFICOS EM TABELA

DESCRIÇÃO	UN	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Banner impresso em lona.	UN	14	R$ 222,00	R$ 3.108,00
Confecção de módulo com as matérias do curso	UN	1102	R$ 72,70	R$ 80.115,40
Cartaz em A3 impresso no papel couchê 250 g.	UN	14692	R$ 2,50	R$ 36.730,00
Boletim 145g e folhetos 90 g	UN	18582	R$ 1,90	R$ 35.305,80
Short com a logo do projeto e do governo. Duas unidades por educando	UN	2204	R$ 48,00	R$ 105.792,00
Camisas de identificação com logo do projeto e do governo federal.	UN	2204	R$ 44,00	R$ 96.976,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				**R$ 306.110,50**

04 de julho de 2024 – TO, PALMAS

Proposta válida por 60 dias.

Proposta participante: erro no valor total da proposta, tendo em vista que a soma de todos os itens seria R$ 358.027,20, e não R$ 306.110,50. Ainda, as quantidades de cada item, apresentadas na proposta, são diferentes das quantidades previstas no edital divulgado pela entidade.

Fonte: Transferegov, Parceria 960998.

b) Propostas com semelhanças entre si e divergências em relação aos editais divulgados pela entidade, conforme exemplos a seguir:

Figura 4 – Propostas de preços apresentadas na Parceria 960955

Proposta 1

ARAÚJO RA EVENTOS

A/C: Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital
CNPJ: 05.295.446/0001-04

PROPOSTA COMERCIAL

A **ARAÚJO RA SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA** visando atender ao Brasil Digital 960955/2024, vem através desta apresentar proposta, conforme planilha abaixo:

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LOCAÇÃO DE CELULAR - Contratação de empresa para fornecer a locação de 76 celulares. Para realização do Termo de Fomento 960955/2024 do Ministério do Trabalho e Emprego.	Mês	10	R$ 19.604,00	R$ 196.040,00
Total					R$ 196.040,00

O valor global é de R$ 196.040,00 (cento e noventa e seis mil e quarenta reais)

Informamos que encargos, impostos, frete, montagem e desmontagem são de nossa responsabilidade.

Validade da proposta: 60 dias.

Brasília, 12 de julho de 2024.

Proposta 2

CREIS EVENTOS
18.272.663/0001-20

A
Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital
CNPJ 05.295.446/0001-04

REF: Brasil Digital 960955/2024

A **CREIS EVENTOS**, visando atender Projeto, vem através desta apresentar proposta, conforme planilha abaixo:

Item	Descrição da Despesa	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LOCAÇÃO DE CELULAR - Contratação de empresa para fornecer a locação de 76 celulares. Para realização do Termo de Fomento 960955/2024 do Ministério do Trabalho e Emprego.	Mês	10	R$ 21.660,00	R$ 216.600,00
TOTAL				R$	216.600,00

Valor da proposta: R$ 216.600,00 (duzentos e desseis mil e seiscentos reais).

Validade da proposta: 60 dias.

Informamos que encargos, impostos, frete, montagem e desmontagem são de nossa responsabilidade.

Brasília-DF, 10 de julho de 2024.

Proposta 3	Edital da entidade

Ao
Instituto de Políticas
Públicas Brasil Digital
CNPJ: 05.295.446/0001-04

REF: Brasil Digital 960955/2024

Conforme nos solicitou, segue abaixo nossa proposta de preços para atendimento em Brasília/DF, conforme planilha de custos:

Memória de Cálculo					
Item	**Descrição**	**Unidade de Media**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	LOCAÇÃO DE CELULAR - Contratação de empresa para fornecer a locação de 76 celulares. Para realização do Termo de Fomento 960955/2024 do Ministério do Trabalho e Emprego.	Mês	10	R$ 23.750,00	R$ 237.500,00
				TOTAL	**R$ 237.500,00**

Valor global total da proposta R$ 237.500,00

Validade da proposta: 60 dias

Brasilia-DF, 08 de julho de 2024.

ANEXO I

CONDIÇÕES GERAIS, CRITÉRIOS PARA JULGAMENTOS DA PROPOSTA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
TERMO DE FOMENTO Nº 960955/2024 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE

Processo: 158/2024

O Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, CNPJ: 05.295.446/0001-04, Pessoa Jurídica de Direito Privado, criada no ano de 2002, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua 44-A, SN, Lote 80 - Setor Tradicional São Sebastião, Brasília – DF CEP 71691-152, torna público o presente edital para a **LOCAÇÃO DE CELULARES** para a execução do Termo de Fomento **960955/2024.**

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 Contratação de:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Contratação de empresa para fornecer a locação de 76 celulares.	MÊS	10

Descrição do item 1 idêntica entre as propostas apresentadas e diferente do edital da entidade, inclusive em relação à grafia em maiúsculo e ao texto inserido “Para realização de Termo de Fomento 960955/2024 do Ministério do Trabalho e Emprego”.

Fonte: Transferegov – Parceria 960955

Figura 5 – Propostas de preços apresentadas na Parceria 960955

Proposta 1

Agência az+ Publicidade & Marketing

PROPOSTA DE CAMPANHA

CENTRO DE TREINAMENTO E LANÇAMENTO DIGITAL AZ MAIS
CLIENTE: Instituto Brasil Digital

Ao Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, inscrita sob o **CNPJ Nº 05.295.446/0001-04**. Termo de Fomento **Nº 960955/2024. Ministério do Trabalho e Emprego.** Contratação de profissionais para capacitação.

TABELA COM VALORES:

Descrição	Un.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de **formação dos instrutores e capacitação** das equipes educacionais e pedagógicas do projeto, para atuarem dentro dos moldes do CODEFAT	MES	3	R$ 50.000,00	R$ 150.000,00
Contratação de empresa/entidade de **treinamento e capacitação** que disponibilizará professores/profissionais para ministrar aulas em Palmas e Miracema do Tocantins. Serão necessários 14 professores/profissionais e 14 auxiliares dos professores, em um total de 28 profissionais para lecionarem os cursos de: 1. Social Media; 2. Marketing Digital; 3. Fundamentos de Rede de Computadores; 4. Lógica de Programação para Desenvolvimento Web, 5. Aplicativos Mobile; 6. Designer Digital; 7. Tecnologia no Agronegócio e Pilotagem de Drone. Cada professor receberá o valor mensal de R$ 6.000,00 Cada auxiliar do professor receberá o valor mensal de 3.907,91. A empresa fornecerá o espaço físico para os cursos.	H	10	R$ 138.710,74	R$ 1.387.107,40
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				**R$ 1.537.107,40**

OBJETO: Contratação de profissionais para capacitação. A empresa se responsabiliza com o grau de profundidade e atuação. Os valores informados na tabela acima:

Agência AZ Publicidade e Marketing Eireli ME
CNPJ: 27.383.349/0001-45

CENTRO DE TREINAMENTO E LANÇAMENTO DIGITAL AZ MAIS
27.383.349/0001-45

PALMAS – TO, 10 DE JULHO DE 2024

Proposta 2

USINA CONSULTORIA

USINA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08.950.643/0001-08
End. 307 Sul Rua 04 Qi 25 Lote 10 Palmas – TO
Contatos: iranilson@usinaconsutoria.com.br
Tel. (63) 99201-3516

Ao Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, CNPJ 05.295.446/0001-04.

Termo de Fomento nº 960955/2024

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Descrição	Un.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de **formação dos instrutores e capacitação** das equipes educacionais e pedagógicas do projeto, para atuarem dentro dos moldes do CODEFAT	MES	3	R$ 50.025,00	R$ 150.075,00
Contratação de empresa/entidade de **treinamento e capacitação** que disponibilizará professores/profissionais para ministrar aulas em Palmas e Miracema do Tocantins. Serão necessários 14 professores/profissionais e 14 auxiliares dos professores, em um total de 28 profissionais para lecionarem os cursos de: 1. Social Media; 2. Marketing Digital; 3. Fundamentos de Rede de Computadores; 4. Lógica de Programação para Desenvolvimento Web, 5. Aplicativos Mobile; 6. Designer Digital; 7. Tecnologia no Agronegócio e Pilotagem de Drone. Cada professor receberá o valor mensal de R$ 6.000,00 Cada auxiliar do professor receberá o valor mensal de 3.907,91. A empresa fornecerá o espaço físico para os cursos.	H	10	R$ 138.712,90	R$ 1.387.129,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				**R$ 1.537.204,00**

Validade da proposta: 60 dias
PALMAS - TO, 11 de julho de 2024.

Proposta 3

GDX

APRESENTA PROPOSTA DE COTAÇÃO AO,

Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, **CNPJ: 05.295.446/0001-04** PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA CAPACITAÇÃO. Termo de Fomento **960955/2024** do **Ministério do Trabalho e Emprego**. Conforme solicitado, os valores da proposta a seguir:

VALORES ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PRESTADO

Descrição	Un.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de **formação dos instrutores e capacitação** das equipes educacionais e pedagógicas do projeto, para atuarem dentro dos moldes do CODEFAT	MES	3	R$ 51.000,00	R$ 153.000,00
Contratação de empresa/entidade de **treinamento e capacitação** que disponibilizará professores/profissionais para ministrar aulas em Palmas e Miracema do Tocantins. Serão necessários 14 professores/profissionais e 14 auxiliares dos professores, em um total de 28 profissionais para lecionarem os cursos de: 1. Social Media; 2. Marketing Digital; 3. Fundamentos de Rede de Computadores; 4. Lógica de Programação para Desenvolvimento Web, 5. Aplicativos Mobile; 6. Designer Digital; 7. Tecnologia no Agronegócio e Pilotagem de Drone. Cada professor receberá o valor mensal de R$ 6.000,00 Cada auxiliar do professor receberá o valor mensal de 3.907,91. A empresa fornecerá o espaço físico para os cursos.	H	10	R$ 138.715,00	R$ 1.387.150,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				**R$ 1.540.150,00**

Proposta válida por 60 dias.

12/07/2024 – PALMAS, TO

Edital da entidade

Brasil digital

ANEXO I

CONDIÇÕES GERAIS, CRITÉRIOS PARA JULGAMENTOS DA PROPOSTA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
TERMO DE FOMENTO Nº 960955/2024 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE

Processo: 149/2024

O Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, CNPJ: 05.295.446/0001-04, Pessoa Jurídica de Direito Privado, criada no ano de 2002, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua 44-A, SN, Lote 80 - Setor Tradicional São Sebastião, Brasília – DF CEP 71691-152, torna público o presente edital para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/ENTIDADE DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO** para a execução do Termo de Fomento **960955/2024.**

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 Contratação de:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de formação dos instrutores e capacitação das equipes educacionais e pedagógicas do projeto, para atuarem dentro dos moldes do CODEFAT.	MÊS	3
Contratação de empresa/entidade de treinamento e capacitação que disponibilizará professores/profissionais para ministrar aulas em Palmas e Miracema do Tocantins. Serão necessários 14 professores/profissionais e 14 auxiliares dos professores, em um total de 28 profissionais para lecionarem os cursos de: 1. Social Media; 2. Marketing Digital; 3. Fundamentos de Rede de Computadores; 4. Lógica de Programação para Desenvolvimento Web, 5. Aplicativos Mobile; 6. Designer Digital; 7. Tecnologia no Agronegócio e Pilotagem de Drone. A empresa fornecerá o espaço físico para os cursos.	MÊS	10

Descrição dos itens 1 e 2 idêntica entre as propostas, inclusive em relação aos negritos e ao trecho inserido “Cada professor receberá o valor mensal de R$ 6.000,00 Cada auxiliar do professor receberá o valor mensal de 3.907,91", não constante do edital. Ainda, verifica-se que a unidade do item 2 está identificada como “H” nas três propostas, de forma divergente do edital, que indica a unidade “MÊS”. Ademais, no cabeçalho das tabelas das três propostas consta, de forma idêntica, "Descrição, Un. e Qtde” enquanto no cabeçalho do edital consta "Descrição, Unid. e Quant.", diferentemente das três propostas apresentadas. Por fim, as três propostas apresentam, de forma idêntica, a unidade do item 1 descrita como “MES” (sem acento), enquanto o edital apresenta a grafia “MÊS”.

Fonte: Transferegov – Parceria 960955

Ademais, verifica-se que algumas propostas de preço analisadas apresentam, de forma geral, estruturas similares entre si, tais como datas muito próximas ou sequenciais, formatações semelhantes, mesmos textos, valores próximos, mesmos erros ortográficos ou marcações e negritos, dentre outros, assim como valores contratados iguais aos previstos nos Termos de Referência das parcerias, fatos que configuram indicativos de combinação de propostas no âmbito dessas contrações.

c) Em algumas propostas (conforme Figura 5) verifica-se que os cabeçalhos e/ou as assinaturas/carimbos teriam sido copiados como imagem no documento, ou seja, apresentam características de não serem originais de documentos natos como digitais, fato que configura indicativo de montagem das propostas em análise.

Acrescenta-se que as Figuras de 2 a 5 são ilustrativas para caracterizar as situações verificadas, que também foram evidenciadas nas demais parcerias analisadas.

d) Em comparação realizada entre as propostas vencedoras das quatro parcerias em análise, verificou-se que a empresa T N KALID PRODUCOES E EVENTOS LTDA, localizada em Salvador/BA, foi a fornecedora de material gráfico na parceria 960955, enquanto nos demais Termos de Fomento (960969, 960998 e 960938) a empresa fornecedora de materiais gráficos foi a REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, localizada em Palmas/TO. No entanto, verifica-se que os valores unitários apresentados para cada item, pelas duas empresas, são exatamente iguais no âmbito das quatro parcerias, conforme detalhado no Quadro a seguir.

Quadro 7 – Valores unitários dos materiais gráficos contratados pelo Instituto Brasil Digital com a empresa T N KALID PRODUCOES E EVENTOS LTDA., de Salvador/BA, para a parceria 960955, e com a empresa REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., de Palmas/TO, para as parcerias 960969, 960998 e 960938.

Item	Valor Unitário (R$)
Banner impresso em lona.	220,00
Confecção de módulo com as matérias do curso	70,43
Cartaz em A3 impresso no papel couchê 250 g.	1,91
Boletim 145g e folhetos 90 g	1,60
Short com a logo do projeto e do governo. Duas unidades por educando	47,00
Camisas de identificação com logo do projeto e do governo federal. Duas por aluno	43,00

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nas cotações de preço e contratos constantes do Transferegov – Parcerias 960955, 960969, 960998 e 960938.

Destaca-se que a empresa T N KALID PRODUCOES E EVENTOS LTDA., fornecedora de material gráfico na parceria 960955, também é a empresa locadora de computadores, no âmbito das quatro parcerias em análise.

Ademais, quando comparado o quantitativo locado de celulares e computadores, no âmbito de cada parceria, verifica-se aumento significativo em alguns ajustes, sem a devida justificativa ou sem aumento proporcional em relação ao número de alunos. Dessa forma, para as parcerias 960969, 960998 e 960938 foram locados quarenta celulares, por dez meses, para um total de 1.000 alunos nas duas primeiras e de 1.064 alunos na parceria 960938. No entanto, para a parceria 960955, que visa a capacitação de 1.102 alunos, foram locados 76 celulares, ou seja, aumento de 90% na quantidade de celulares, sem justificativa apresentada.

Em termos proporcionais, isso indica que nas parcerias 960998 e 960969, a proporção contratada foi de um celular para cada 25 alunos. Já na parceria 960955, essa proporção foi de um celular para cada 14,5 alunos.

Da mesma forma, as parcerias 960969 e 960998 contrataram a locação de 120 computadores, por dez meses, enquanto a parceria 960938 realizou a locação de 304 computadores e a parceria 960955 de 342 computadores, ou seja, verificou-se um aumento de 153% e 185%, respectivamente, da quantidade de computadores locados, em relação às parcerias 960969 e 960998, sem a devida justificativa. Em termos proporcionais, as parcerias 960969 e 960998 contêm um computador para cada 8,3 alunos, enquanto as parcerias 960938 e 960955 contêm um computador para cada 3,5 e 3,2 alunos, respectivamente.

Dessa forma, diante dos fatos apontados, verificam-se indicativos de que as propostas de preço apresentadas no Transferegov, no âmbito das parcerias em análise, não tenham sido realizadas adequadamente, com indicação de combinação de propostas, frustrando, assim, o caráter competitivo das pesquisas de preço e, consequentemente, a adequada aplicação de recursos públicos federais, transferidos no âmbito dos Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938.

3.2. Avaliação da observância aos princípios da impessoalidade e da moralidade nas contratações realizadas pela entidade

A Lei nº 13.019/2024, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, é a principal referência normativa para a celebração e execução dos Termos de Fomento avaliados na presente auditoria. A referida lei, em seu art. 5º, define que as organizações da sociedade civil devem observar os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia quando da aplicação de recursos públicos, em referência aos princípios da administração pública indicados no art. 37 da Constituição Federal. Nessa mesma linha, o Tribunal de Contas da União tem firmado entendimento de que as contratações realizadas por essas entidades devem observar tais princípios (Acórdão TCU nº 1.777/2005 – Plenário).

Além disso, o inciso VIII do art. 6º da Lei nº 13.019/2024 aponta para a necessidade de adoção de práticas de gestão necessárias e suficientes para coibir a obtenção de benefícios ou vantagens indevidos no âmbito das parcerias firmadas.

Nesse sentido, foram realizadas, pela equipe de auditoria, análises documentais e consultas a sistemas institucionais, com o objetivo de verificar se as contratações realizadas pelo Instituto Brasil Digital, no âmbito das parcerias em análise, inseridas no Transferegov até 21.10.2024, teriam observado os princípios antes referenciados, bem como se não teriam incorrido em benefícios ou vantagens indevidos por parte da entidade e de suas contratadas, sendo verificadas as seguintes situações:

<u>i) Existência de relação entre as empresas que apresentaram proposta de preço e/ou contratadas</u>

a) A empresa CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA., que apresentou proposta de preço no âmbito das quatro parcerias em análise, para locação de computadores, possui dois sócios (CPF ***.780.085-** e ***.018.735-**) que também são sócios da empresa A PRAIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. (CNPJ 07.101.578/0001-83), que possui o mesmo endereço (inclusive número da sala) da empresa T N KALID PRODUCOES E EVENTOS LTDA., contratada

para locação de computadores no âmbito das quatro parcerias em análise, assim como para fornecimento de material gráfico na parceria 960955.

Tal fato demostra a existência de vínculo entre duas empresas que apresentaram propostas (sendo, inclusive, uma delas a fornecedora) para a locação de computadores no âmbito dos Termos de Fomento em análise.

b) A empresa CREIS EVENTOS LTDA., que apresentou proposta de preço no âmbito das quatro parcerias em análise, para locação de celulares, possui como sócio responsável (CPF ***.364.571-**) o ex-sócio da empresa AC EVENTOS LTDA., que também apresentou proposta de preço para locação de celular para as parcerias em análise.

Ademais, a empresa ARAUJO R.A SERVICOS E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA., fornecedora da locação dos celulares para os ajustes em análise, possui o mesmo contador (CPF ***.280.973-**) da supracitada empresa AC EVENTOS LTDA.

Ainda, verificou-se que o sócio (CPF ***.056.561-**) da ARAUJO R.A SERVICOS E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA. e o sócio (CPF ***.364.571-**) da CREIS EVENTOS LTDA. são também sócios da empresa CERTA LOCAÇÕES E ESTRUTURA LTDA. (CPNJ 53.938.061/0001-60), sendo que essa última empresa possui outro sócio (CPF ***.722.281-**) que também figura como sócio da filial da AC EVENTOS LTDA.

Tais fatos demostram a existência de vínculo entre as três empresas que apresentaram propostas (sendo, inclusive, uma delas a fornecedora) para a locação de celulares no âmbito dos Termos de Fomento em análise.

c) Um sócio (CPF ***. 514.181-**) da empresa CENTRO DE TREINAMENTO DIGITAL AZ MAIS LTDA., fornecedora dos treinamentos e capacitações no âmbito dos quatro Termos de Fomento em análise, e um sócio (CPF ***.292.071-**) da empresa REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., que apresentou proposta para aquisição de materiais gráficos no âmbito das parcerias 960969, 960998 e 960938, são ex-funcionários do gabinete do presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins, tal como o contador (CPF ***.828.151-**) da empresa LUKY MARKETING E PUBLICIDADE LTDA.

Ademais, um ex-sócio da empresa META COMUNICAÇÃO LTDA. (CPF ***.042.281-**) e um ex-sócio (CPF ***.865.921-**) da empresa REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. trabalharam na Secretaria Executiva da Governadoria de Tocantins.

Tais fatos demostram a existência de vínculos entre funcionários/ex-funcionários de empresas que apresentaram propostas ou foram contratadas no âmbito dos Termos de Fomento em análise com diversas esferas do serviço público de Tocantins, tais como Assembleia Legislativa de Tocantins e Governadoria de Tocantins.

Tais ocorrências, somadas aos indicativos de que as propostas de preço analisadas não foram realizadas adequadamente, frustrando, assim, o caráter competitivo nas contratações e, consequentemente, a adequada aplicação de recursos públicos federais, bem como à ausência de especificações suficientes em relação aos bens e serviços adquiridos, locados ou contratados no âmbito dessas parcerias, fato que impossibilita confirmar a adequação dos preços orçados e contratados, em comparação com os valores praticados no mercado, assim como verificar a compatibilidade entre os bens e serviços previstos nos Planos de Trabalho e Termos de Referências e os efetivamente pagos com recursos públicos federais, permitem concluir que as cotações de preço e as contratações realizadas no âmbito das parcerias em

análise não foram realizadas em observância aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

ii) Circularização de informações com as empresas

Em complementação às análises anteriores, a equipe de auditoria oficiou as empresas que apresentaram orçamentos prévios para subsidiar a elaboração dos Planos de Trabalho das parcerias avaliadas, assim como as empresas que apresentaram propostas de preço e/ou que foram posteriormente contratadas pelo Instituto Brasil Digital, no âmbito dos Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938 (conforme documentação inserida no Transferegov, até 21.10.2024).

Nos ofícios enviados às entidades, foi solicitado às empresas que confirmassem a autenticidade dos documentos (orçamentos prévios e propostas de preço) apresentados no Transferegov pelo Instituto Brasil Digital, bem como detalhassem a forma de conhecimento e acesso ao chamamento público divulgado pelo Instituto e às especificações técnicas para a definição dos valores indicados em suas propostas (considerando a ausência dessas informações em outros documentos disponibilizados pelo Instituto). Adicionalmente, foi solicitado que as empresas informassem se possuem relações comerciais, societárias ou interpessoais com as demais empresas (e/ou seus sócios/funcionários) participantes do mesmo processo de contratação.

Em resposta, o representante de uma das empresas que supostamente teria apresentado cotação de preço para o fornecimento de item, informou que as propostas anexadas ao ofício a ele enviado (extraídas do Transferegov) não foram elaboradas pela sua empresa e que as assinaturas nos referidos documentos não correspondem à sua assinatura (com firma reconhecida), além de que a logomarca constante em uma das propostas de preço em análise não é a utilizada pela empresa.

Acrescente-se, ainda, que outras três empresas oficiadas, que foram contratadas no âmbito das parcerias em análise, também apresentaram resposta, informando, de maneira similar entre si, que acessaram o sítio eletrônico do Instituto Brasil Digital e que assim tiveram conhecimento dos correspondentes editais de contratação, ocasião em que entraram em contato com a entidade para obter detalhamento das especificações técnicas, visando a realização de proposta de preço. No entanto, cabe consignar a existência de incoerência em relação às citadas manifestações, uma vez que uma das empresas que apresentou esse posicionamento foi responsável por emitir cotação prévia para aluguel de veículos, sendo que, conforme se verifica no sítio eletrônico do Instituto Brasil Digital, em 24.10.2024, não existe edital específico para essa contratação (locação de automóvel).

Diante dos fatos relatados nos itens “i” e “ii”, verifica-se a existência de indicativos de combinação de propostas de preços, assim como de vícios na elaboração dos valores referenciais, nos processos de contratação realizados pelo Instituto Brasil Digital no âmbito das parcerias avaliadas, com a ocorrência de falsificação de documentos e de conluio entre empresas.

Destaca-se que, conforme estabelece o art. 298 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940 (Código Penal), é crime falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

Esses achados relativos às relações entre as empresas envolvidas nos processos de contratação e aos indícios de falsificação de documentos se somam a outros achados

consignados neste relatório, tais como a combinação de propostas, a ausência de especificações dos objetos e a ocorrência de sobrepreço. Esses elementos indicam que os processos de contratação foram conduzidos sem observância aos princípios contidos no art. 5º da Lei nº 13.019/2024 e podem ter resultado na obtenção de benefícios e vantagens indevidos aos agentes envolvidos.

3.3. Avaliação da regularidade das Notas Fiscais

No intuito de verificar a existência de documentos de comprovação que atestem a aquisição dos bens ou a prestação dos serviços contratados no âmbito das parcerias em análise, foram realizadas consultas ao Transferegov, em 21.10.2024, sendo verificada a existência de notas fiscais, emitidas a partir de agosto/2024, referentes à aquisição de material gráfico, à locação de celulares, à locação de computadores e à contratação de empresa de treinamento e capacitação, pelas empresas vencedoras dos processos de cotação de preço, nos valores contratados.

Especificamente em relação às contratações da empresa de treinamento e capacitação, os pagamentos foram divididos em duas parcelas, sendo que consta do referido sistema apenas as notas fiscais das primeiras parcelas (emitidas a partir de agosto/2024). Ressalte-se que a divisão em parcelas do pagamento da empresa contratada para fornecimento de treinamento e capacitação não está previsto em nenhum dos quatro contratos assinados no âmbito das parcerias em análise, todos celebrados com a mesma empresa, conforme relatado anteriormente. Ademais, destaca-se que nas parcerias 960938 e 960998, a parcela paga corresponde a 13% do valor total do contrato com a empresa, enquanto nas parcerias 960969 e 960955, a parcela paga corresponde a 26% do valor total do contrato, não sendo verificada justificativa para a realização de pagamentos nesses montantes.

Acrescente-se que, em análise às notas fiscais disponibilizadas no Transferegov, no âmbito das quatro parcerias em enfoque, não foram evidenciadas impropriedades quanto à emissão e à autenticidade desses documentos fiscais.

Entretanto, conforme tratado anteriormente, não é possível, por meio de análise às referidas notas fiscais, atestar que os bens ou os serviços contratados estão de acordo com os Planos de Trabalho e os Termos de Referência das parcerias avaliadas, tendo em vista a ausência de especificações adequadas nos referidos documentos.

Adicionalmente, não se verificou no Transferegov, até 21.10.2024, a existência de notas fiscais para as demais metas e etapas previstas nas parceiras em análise, tais como aquisição de materiais de expediente e de EPI; contratação de recursos humanos (equipe técnica e de consultoria); contratação de serviço técnico de informática (para montagem dos laboratórios, manutenção e atendimento das turmas); contratação de empresa de locação de automóveis (incluindo motorista, combustível e seguro); locação de drone; e despesas decorrentes (lanches, passagens de transporte público), dentre outras.

A ausência de cotação de preço e, consequentemente, de contratação e de emissão de nota fiscal para as etapas supracitadas demonstra falha na compatibilidade entre as metas e etapas previstas e executadas para execução dos objetos dos Termos de Fomento em análise e/ou falha na atualização das correspondentes informações no âmbito do Transferegov, com consequente falta de transparência dessas contratações. É importante frisar que tais etapas são essenciais para a realização das capacitações e as suas inexecuções indicam que não houve início dos cursos previstos nas parcerias, ainda que alguns contratos já tenham sido celebrados

e pagos (tais como locação de celulares e locação de computadores, por dez meses), com notas fiscais emitidas a partir de agosto/2024, sugerindo prejuízo ao cumprimento do cronograma de execução das metas previstas nas parcerias e/ou que as documentações que comprovam a execução das despesas não foram inseridas adequada e tempestivamente no Transferegov pelo Instituto Brasil Digital.

3.4. Avaliação da compatibilidade dos preços

No intuito de verificar se os bens e serviços contratados pelo Instituto Brasil Digital, no âmbito das parcerias em análise, foram adquiridos a preços compatíveis com os valores praticados no mercado, em cumprimento ao que determina o § 1º, do art. 25, do Decreto nº 8.726, de 27.04.2016, foi solicitado à entidade, conforme descrito anteriormente, que encaminhasse as especificações técnicas de todos os bens adquiridos e locados e dos serviços contratados, considerando a ausência desse detalhamento nos documentos dos Termos de Fomento inseridos no Transferegov. Em resposta, o Instituto Brasil Digital encaminhou somente as especificações técnicas relativas à locação de computadores e celulares.

De posse dessas especificações, foi realizada pesquisa de preço para aquisição de equipamentos (computadores e celulares) nas mesmas especificações dos locados pelo Instituto Brasil Digital no âmbito das parcerias em análise. Para o aluguel de celular, a entidade pagou o valor, por equipamento, de R$ 2.570,00, para o período de dez meses. Esse mesmo aparelho pode ser adquirido por R$ 868,00, considerando a média de preços em sítios eletrônicos de lojas de varejo nacionais. Dessa forma, o valor pago no âmbito das parcerias, por dez meses de aluguel, corresponde ao triplo do valor que poderia ser pago para aquisição dos aparelhos.

Quanto aos computadores, a entidade pagou, por equipamento, o valor de R$ 2.780,00, para locação no período de dez meses. Na pesquisa realizada pela equipe de auditoria, foi calculado o valor médio de aquisição de R$ 1.349,00, também em lojas de varejo nacionais. Isso significa que o valor pago pela entidade pelo aluguel, pelo período de 10 meses, corresponde ao dobro do valor de compra dos computadores. A tabela a seguir indica a estimativa de sobrepreço total para esses oito contratos de locação de equipamentos celebrados pelo Instituto Brasil Digital, tendo como referência os valores pelos quais seria possível adquirir os mesmos equipamentos.

Tabela 2 – Estimativa de sobrepreço na locação de celulares e computadores pelo Instituto Brasil Digital comparativamente à opção de aquisição dos mesmos equipamentos

PARCERIA	ITEM	QUANTIDADE EQUIP (A)	VALOR TOTAL CONTRATADO (B)	VALOR UNITÁRIO DE COMPRA (C)	ESTIMATIVA VALOR TOTAL COMPRA (D = C x A)	**ESTIMATIVA DE SOBREPREÇO (B-D)**
960938	Computadores	304	R$ 845.120,00	R$ 1.349,00	R$ 410.096,00	**R$ 435.024,00**
960938	Celulares	40	R$ 102.800,00	R$ 868,00	R$ 34.720,00	**R$ 68.080,00**
960955	Computadores	342	R$ 950.760,00	R$ 1.349,00	R$ 461.358,00	**R$ 489.402,00**
960955	Celulares	76	R$ 196.040,00	R$ 868,00	R$ 65.968,00	**R$ 130.072,00**
960969	Computadores	120	R$ 333.600,00	R$ 1.349,00	R$ 161.880,00	**R$ 171.720,00**
960969	Celulares	40	R$ 102.800,00	R$ 868,00	R$ 34.720,00	**R$ 68.080,00**
960998	Computadores	120	R$ 333.600,00	R$ 1.349,00	R$ 161.880,00	**R$ 171.720,00**
960998	Celulares	40	R$ 102.800,00	R$ 868,00	R$ 34.720,00	**R$ 68.080,00**
TOTAL			**R$ 2.967.520,00**	**-**	**R$ 1.365.342,00**	**R$ 1.602.178,00**

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nos contratos das Parcerias 960955, 960969, 960998 e 960938 e em pesquisa de preços para a aquisição dos equipamentos.

Cabe destacar que o sobrepreço estimado acima é conservador, uma vez que desconsidera que a vida útil dos aparelhos adquiridos é superior a dez meses, bem como não considera que um mesmo equipamento pode ser reaproveitado em outras turmas, desde que em períodos não coincidentes.

Diante disso, nota-se que não houve, por parte do Instituto Brasil Digital, análise comparativa de valores de locação em comparação com aqueles de aquisição de equipamentos, para posterior aprovação pelo MTE (órgão repassador dos recursos), da melhor solução em termos econômicos para alcance dos objetivos previstos. Dessa forma, restou evidenciado que a locação dos equipamentos é opção antieconômica.

3.5. Avaliação da execução dos objetos pactuados considerando o cronograma previsto

De acordo com os Planos de Trabalho das quatro parcerias em análise, os desembolsos a serem realizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego ocorreriam em junho e em dezembro de 2024. O período de vigência das parcerias, já mencionado, é de 24.06.2024 a 24.06.2025. Os primeiros desembolsos das quatro parcerias ocorreram em 12.07.2024 (data de emissão das Ordens Bancárias).

Segundo o cronograma previsto nos Termos de Referência das quatro parcerias, a realização dos cursos iniciaria a partir do "Mês 2" de execução, que corresponderia a agosto/2024, visto que o "Mês 1" se refere a julho/2024, conforme se observa nos respectivos Planos de Trabalho.

Quadro 8 – Extrato do Cronograma de Ações das parcerias 960969, 960998, 960955 e 960938

Etapa/Fase	Especificação	Início	Término
Realização dos cursos	Garantir a execução dos cursos nos locais e cidades delimitadas, garantindo o sucesso e a qualidade dos cursos.	Mês 2	Mês 11

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nas informações e quadros presentes nos Termos de Referência das parcerias analisadas, retirados do Transferegov em 21.10.2024.

Por outro lado, o Ministério do Trabalho e Emprego encaminhou, em 22.10.2024, documentos denominados “Cronograma de Execução Inicial das Turmas”, elaborados pelo Instituto Brasil Digital, os quais previam o início das turmas das parcerias em análise em outubro/2024 e término em fevereiro/2025. Nota-se, dessa maneira, que o Instituto Brasil Digital alterou os cronogramas inicialmente previstos nos Termos de Referência, segundo os quais as turmas se iniciariam em agosto/2024, sem que constasse na referida documentação anuência ou ciência prévia do MTE, órgão responsável pela liberação dos recursos e o acompanhamento dos projetos.

Ainda, considerando as análises documentais e físicas realizadas pela equipe de auditoria, verifica-se que até a data de 23.10.2024 os cursos não foram iniciados. Adicionalmente, destaca-se que o Instituto Brasil Digital, por meio de relatório enviado à CGU, na mesma data, informa que os cursos teriam início em outubro/2024, sem especificar, no entanto, o dia exato.

Diante disso, nota-se que a execução dos Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938 se encontra em atraso, em relação ao cronograma originalmente previsto nos Termos de Referência (que previa o início em agosto/2024), assim como podem se encontrar em atraso em relação ao supracitado cronograma atualizado, considerando que até 23.10.2024 as turmas não haviam sido iniciadas e os equipamentos (celulares e computadores) distribuídos aos locais da capacitação.

Destaque-se que os desembolsos foram realizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no prazo previsto, e que não consta no Transferegov ou nas documentações encaminhadas pela referida Pasta ministerial, ciência e/ou aprovação em relação ao atraso na realização das capacitações.

Diante dos fatos evidenciados, conclui-se que os objetos das parcerias não foram executados conforme o previsto, assim como que as contratações foram realizadas pelo Instituto Brasil Digital sem observância às normas aplicáveis, e que os recursos públicos federais, transferidos no âmbito dos Termos de Fomento em análise, ainda não resultaram em efetiva disponibilização de qualificação à população no âmbito de todas as turmas previstas nos correspondentes Planos de Trabalho; ainda, identificam-se indicativos de prejuízo ao erário, em decorrência de locação de equipamentos em valores superiores àqueles de aquisição, e de combinação de propostas entre as empresas contratadas pela entidade.

4. Incipiência dos mecanismos de monitoramento dos Termos de Fomento em análise.

Com o objetivo de verificar se o órgão concedente promoveu o devido monitoramento das parcerias em análise, conforme determinam os art. 58 e 59 da Lei nº 13.019/2014, foi realizada consulta ao Transferegov, não sendo verificada a existência de relatórios de monitoramento e/ou de visitas in loco por parte do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em interlocução com o Instituto Brasil Digital foi informado que existe previsão de monitoramento e de visitas in loco, pela Administração Pública, no âmbito dos Termos de Fomento, o que ainda não ocorreu, situação que foi corroborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Adicionalmente, o Ministério informou que a avaliação da adequação das contratações é realizada por ocasião de visita técnica de monitoramento e que o acompanhamento da execução dos objetos pactuados é realizado pelos gestores designados por portaria específica do Secretário de Qualificação, Emprego e Renda. Especificamente em relação às parcerias em análise, a designação dos gestores ocorreu em 03.07.2024, antes, portanto, da liberação das primeiras parcelas dos cronogramas de desembolso, no entanto, em função de trâmites internos ao MTE, o acompanhamento das parcerias está sendo efetivamente iniciado de modo concomitante com esta auditoria, tendo sido solicitadas informações à entidade acerca dos cronogramas de execução das turmas.

Verifica-se, a partir de informações apresentadas, que a atuação do MTE está prevista para ocorrer de maneira mais assertiva somente após o início das capacitações, sendo que a oferta de vagas, a seleção dos interessados e a realização das inscrições ficam exclusivamente sob responsabilidade do Instituto Brasil Digital.

Ademais, com o objetivo de verificar se a execução das parcerias em análise é acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação do objeto, foi realizado questionamento ao Instituto Brasil Digital sobre eventuais ações dessa natureza. Em manifestação, a entidade informou que os termos das parcerias preveem a possibilidade de participação de membros do conselho de política pública da área, no entanto, sem a expressa estipulação de qual conselho realizaria essas atividades. Destaca-se, ainda, que a entidade não informou a realização de ações efetivas nesse sentido.

Dessa maneira, conclui-se que a execução das parcerias em análise não foi, até o presente momento, acompanhada e fiscalizada pelo Conselho de Trabalho, Emprego e Renda ou outro conselho de políticas públicas.

Cabe consignar que não foi possível avaliar a adequada apresentação e/ou análise das prestações de contas das parcerias, tendo em vista que os Termos de Fomento se encontram em fase de execução, não estando, portanto, no prazo de apresentação das correspondentes prestações de contas anuais e/ou finais.

Diante dos fatos relatados, verifica-se que os mecanismos de monitoramento das parcerias em análise são incipientes para assegurar que seus objetos sejam executados em conformidade com o planejado, considerando a ausência de atuação efetiva no acompanhamento e na fiscalização das parcerias pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Conselho de Trabalho, Emprego e Renda.

CONCLUSÃO

O Relatório apresenta o resultado de análises realizadas em parcerias celebradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego com o Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 854, a qual determinou que "*a Controladoria-Geral da União (CGU) realize auditoria de todos repasses de emendas parlamentares (de qualquer modalidade) em benefícios de ONGs e demais entidades do terceiro setor, realizados nos anos de 2020 a 2024*".

Verificou-se que, desde 01.01.2020, o Instituto Brasil Digital recebeu recursos decorrentes de nove emendas parlamentares, individuais e de bancada, no valor total de R$ 41.239.025,00, resultando em dezessete parcerias celebradas com o Governo Federal, com sete órgãos diferentes. Considerando a materialidade desses recursos, foram selecionadas para análise quatro parcerias firmadas entre a referida entidade e o Ministério do Trabalho e Emprego, as quais representam 48% do total de recursos recebidos pelo Instituto no período 2020 a 2024.

Dessa forma, foram avaliados os Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938, decorrentes de emenda parlamentar de bancada do Estado do Tocantins, e cujos objetos referem-se a projetos de capacitação na área de tecnologia da informação e marketing digital, para beneficiários do seguro-desemprego, trabalhadores desempregados cadastrados no banco de dados do Sine, beneficiários de políticas de inclusão social, como o CadÚnico, e de políticas de integração e desenvolvimento regional e local. As quatro parcerias oferecem os mesmos cursos, para o mesmo público-alvo, e se diferem pelos municípios atendidos.

Inicialmente, avaliou-se que o Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital não comprovou adequadamente sua capacidade técnica e operacional, visto que o CNAE da entidade não é totalmente compatível com as atividades exercidas nas parcerias em análise e que não foram apresentados documentos que comprovassem a adequada e suficiente experiência prévia da entidade na realização dos objetos das parcerias, em inobservância ao art. 33, V, b, da Lei nº 13.019/2014. Ainda, acrescente-se que restou prejudicada avaliação referente à suficiência e adequabilidade dos recursos humanos da entidade para a realização das parcerias, que aparentemente foram contratados apenas para as parcerias recentemente celebradas com o Governo Federal, bem como verificaram-se fragilidades nas instâncias de governança e na transparência do resultado e do desempenho organizacional e financeiro da entidade e ausência de divulgação, em transparência ativa, das informações relativas ao recebimento e à execução dos recursos públicos federais recebidos, conforme determina o art. 11 da Lei nº 13.019/2014. Ademais, verificou-se que a entidade não possui infraestrutura física e material próprios suficientes para a execução das parcerias, incorrendo na necessidade de contratação de serviços para atender os objetos pactuados.

Em relação aos Planos de Trabalho e Termos de Referência avaliados verificou-se que atendem parte dos requisitos previstos no art. 22 da Lei nº 13.019/2014, exceto quanto à previsão de parâmetros específicos para aferição do cumprimento das metas definidas, além da inexistência de especificações técnicas dos itens a serem contratados.

Avaliou-se, ainda, que as aquisições e locações de bens e as contratações de serviços não foram realizadas em observância às normas aplicáveis, tendo em vista indicações que as propostas de preço apresentadas no Transferegov não tenham sido realizadas

adequadamente, frustrando, assim, seu caráter competitivo e, consequentemente, a adequada aplicação de recursos públicos federais; assim como indicativos de combinação de propostas nos processos de contratação realizados pelo Instituto Brasil Digital no âmbito das parcerias avaliadas. Destaca-se, ainda, a ausência de atuação, por parte da entidade e do MTE, para garantir a economicidade das contrações realizadas e a não disponibilização, até o momento da vistoria, da totalidade dos bens adquiridos.

Em relação aos preços praticados, conclui-se que os contratos de locação de celulares e de computadores são antieconômicos e resultam em prejuízo ao erário na ordem de, pelo menos, R$ 1.602.178,00.

Adicionalmente, verificou-se que os objetos não foram executados conforme o previsto, considerando o atraso na execução de parcerias, com cursos previstos para ocorrer no período de outubro/2024 a fevereiro/2025 ainda não iniciados. Ainda, cabe considerar a ausência de contratação de etapas essenciais para a realização das capacitações e/ou de documentações que comprovem a execução dessas despesas, considerando que não foram inseridas adequada e tempestivamente pelo Instituto Brasil Digital no Transferegov, comprometendo a transparência dessas contratações.

Por fim, os mecanismos de monitoramento dos Termos de Fomento em análise, por parte do MTE, foram considerados incipientes, visto que não foi verificada atuação adequada e suficiente em relação às transferências de recursos públicos federais já realizadas, assim como também não foi verificada atuação do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda em relação às parcerias em análise, em inobservância ao art. 60 da Lei nº 13.019/2014.

Fatos ou condutas evidenciados neste Relatório que ensejarem a apuração de responsabilidade administrativa poderão ser encaminhados às instâncias específicas da CGU para a realização de juízo de admissibilidade, nos termos da legislação vigente.

ANEXOS

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Em 28.10.2024, foi encaminhada ao Instituto Brasil Digital versão preliminar do presente Relatório, para conhecimento e eventuais considerações pertinentes.

Em resposta, encaminhada em 30.10.2024, a entidade apresentou as informações em sequência, para cada um dos Achados de auditoria, para as quais são agregadas análises efetuadas pela equipe de auditoria.

Achado 1:

Manifestação da unidade examinada:

Inicialmente, esclareça-se que o CNAE da instituição é compatível com os objetos das parcerias celebradas. É lógico e esperado que o CNAE de determinada OSC não liste, de modo exaustivo e apriorístico, todos os objetos de futuras parcerias a serem propostas e/ou pactuadas pela pessoa jurídica. Imaginar o contrário seria propor que as atividades da organização social estariam absolutamente pré-definidas e imutáveis.

Fato é que o que prevalece no exercício das atividades são aquelas descritas no Estatuto Social do Instituto, que descreve e minucia as atividades desempenhadas (Doc. 01 – Estatuto Social).

II.1. Adequada capacidade técnica e operacional para execução dos objetos

O Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital já realizou diversos projetos na defesa dos direitos sociais, ofertando capacitação, políticas de integração e desenvolvimento regional e local e qualificação profissional de grupos vulneráveis socialmente.

Nesse sentido, para além das comprovações técnicas do Termo de Fomento celebrado com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos nº 936415/2022, Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2022, pelo "Projeto Mulheres Empreendedoras", foram realizadas capacitações e qualificações profissionais, pelo Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital (Doc. 02 - Contrato), a outorga pela Secretaria de Trabalho do Distrito Federal do registro do instituto como entidade "qualificadora", integrante da rede de entidades correlatas, consoante publicação no Diário Oficial do DF (Doc. 03).

Indo além, para fins de comprovação da adequada capacidade técnica e operacional do Instituto Brasil Digital para execução dos objetos e sua experiência prévia na área de oferta de capacitações, realização de atividades educacionais e a ações de qualificação profissional, a entidade faz a juntada de diversos Projetos realizados na área nos últimos anos (Doc. 04 – Experiência prévia na área)

Note-se que o Instituto realizou Projetos para qualificar e educar jovens na realização de trabalhos agrícolas, com o "Fomentar a Economia Solidária" e Curso de Formação profissional de mulheres em curso de idioma inglês básico I:

Também, no mesmo sentido, os Projetos "Nova Era no Campo" e "Projeto Girl Power", que demonstram tanto a capacidade técnica e operacional do Instituto, como a experiência prévia na área de oferta de capacitações, realização de atividades educacionais e a ações de qualificação profissional (Doc. 04 – Experiência prévia na área profissional e capacitante).

Todas as aludidas parcerias já foram divulgadas na internet, assim como no Transferegov, onde constam: data de assinatura, identificação do instrumento, nome da organização com o CNPJ, descrição do objeto da parceria, valor liberado e situação da prestação de contas. Fora esta publicação no site público, há publicação no mural interno da sede da instituição de todas as parcerias e nas redes sociais do Instituto.

Além disso, todos os termos de parceria celebrados foram publicados no Diário Oficial, contendo as devidas informações dos locais onde estão sendo ofertado os cursos, identificados com banner dos respectivos projetos em andamento.

Dessa forma, não havendo o que se falar em ausência de "existência e a suficiência da documentação que comprove a experiência prévia do Instituto Brasil Digital na realização dos objetos das parcerias em análise, conforme determina o art. 33, V, b da Lei nº 13.019/2014", pelo fato de haver abrangente capacidade técnica e operacional do Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, com experiência prévia na área de oferta de capacitações, realização de atividades educacionais e a ações de qualificação profissional.

Contrariamente às afirmações do relatório em tela, o Instituto possui estrutura física e recursos materiais para o gerenciamento das capacitações, tanto na sede administrativa, quanto nos locais de realização das capacitações (Doc. 08 – Imagens estrutura administrativa Tocantins).

Outrossim, a Lei nº 13.019/2014, que regulamenta as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, prevê a prescindibilidade de demonstração de capacidade instalada prévia, in verbis:

Art. 33, § 5º Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia

Dessa forma, antes da realização dos projetos, não é necessário que o instituto ateste e/ou demonstre uma suposta a capacidade prévia instalada.

Inobstante tais constatações, todos os termos de fomento, onde não tiver parceria com instituições como SINE, que cedem espaços para realização das atividades, dispõem de parcerias e ajustes prévios firmados com escolas e outras instituições dos respectivos municípios, como pode ser evidenciado nos documentos acostados à presente manifestação.

Análise da equipe de auditoria:

Em relação ao CNAE da instituição, nota-se, pelo teor da manifestação da entidade e por análise de informações referentes a outras parcerias existentes com a Administração Pública, além de informações divulgadas no sítio eletrônico da própria entidade, que a maior parte dos projetos conduzidos pelo Instituto Brasil Digital são relacionados a educação e capacitações. Entendeu-se que o CNAE (*"9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais*") é parcialmente compatível com as atividades desenvolvidas, visto que as capacitações possuem como público-alvo, em sua maioria, pessoas em situações de vulnerabilidade social. Constam, inclusive, no Estatuto da entidade, as atividades de educação e capacitações como finalidades e objetivos do Instituto. Por isso, mantém-se o entendimento inicialmente expresso no Relatório.

Quanto à capacidade técnica e operacional para execução dos objetos, tampouco se alteram as conclusões do Relatório. Em que pese a entidade tenha apresentado argumentos, fotografias e documentos relacionados a outros projetos sociais conduzidos sob sua

responsabilidade, tais documentações não foram apresentadas no Transferegov como subsídio para a aprovação das parcerias 960969, 960998. 960955 e 960938. Não foram identificadas, no âmbito das parcerias avaliadas, evidências de que o Instituto Brasil Digital tenha comprovado ao MTE que possuía capacidade técnica e operacional, com experiência prévia em objetos de capacitação, conforme determina o art. 33, V, b da Lei nº 13.019/2014, o qual menciona, inclusive a experiência prévia "com efetividade", o que seria configurado, por exemplo, com atestados de aprovação de prestação de contas referentes a ajustes similares anteriores, visto que não seria suficiente a execução de atividades, mas sim o desempenho adequado e satisfatório, reconhecido pela instituição pública ou privada a quem se destinaram os serviços.

Adicionalmente, durante a análise das parcerias 960969, 960998. 960955 e 960938, notou-se que o Instituto Brasil Digital deve realizar, dentre outras, a contratação, com recursos dos instrumentos, de local para realização das capacitações e de todos os profissionais envolvidos (equipes administrativas/técnicas, compostas por coordenador geral, auxiliar administrativo, assessoria jurídica, assessoria contábil, psicólogo e assessoria de marketing; e equipes locais, formadas por coordenador técnico, mobilizadores, instrutores, tradutor e intérprete de libras), durante toda a vigência dos Termos de Fomento, para início e desenvolvimento das atividades previstas. Isso demonstra que o Instituto não possui, nem espaços físicos, nem recursos humanos próprios, suficientes para conduzir os projetos ele mesmo, e por isso atua como intermediador entre o Poder Público e as empresas que detém os recursos necessários para realização das atividades de capacitação propostas.

A entidade buscou demonstrar sua capacidade técnica e operacional por meio de fotografias de sua estrutura física "tanto na sede administrativa quanto nos locais de realização das capacitações", no entanto, somente anexou fotografias da sede administrativa em Palmas/TO, a qual, conforme mencionado no Relatório, não possui espaços para realização de capacitações, mas somente para atividades operacionais da entidade, como guarda de documentos, e não evidencia que a instituição possui capacidade técnica e operacional para executar as parcerias avaliadas.

Em sua manifestação, a entidade informou que possui parcerias e ajustes prévios com escolas e outras instituições para que cedam espaços para realização das atividades, e apresentou um contrato de prestação de serviços para contratação de recursos humanos para projeto social financiado pelo Ministério das Mulheres. Tais pontos reforçam que o Instituto Brasil Digital não possui capacidade técnica e operacional própria para conduzir projetos sociais, como os analisados no presente Relatório.

Por fim, quanto ao § 5º do art. 33 da Lei nº 13.019/2014, que estabelece que a organização da sociedade civil não precisa demonstrar capacidade instalada prévia, ainda que a alínea "c" determine que ela deve possuir "instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas", entende-se que a capacidade técnica deve ser demonstrada no momento da celebração da parceria, ainda que não exista previamente à essa celebração, isto é, no momento da celebração a entidade deve demonstrar quais meios possui ou virá a possuir para executar as atividades propostas.

Diante disso, nota-se que o Instituto Brasil Digital não demonstrou que possui CNAE totalmente compatível com as atividades que realiza, nem capacidade técnica e operacional para realizá-las, além de não ter comprovado ao órgão federal responsável experiência prévia

na realização das atividades previstas nos Termos de Fomento avaliados, o que constitui inobservância ao art. 33, V da Lei nº 13.019/2014.

Achado 3:

Manifestação da unidade examinada:

Contrariamente ao quantum descrito no Relatório Preliminar, em verdade, os Termos de Fomento estão sendo cumpridos e os trabalhos estão sendo executados, assim como, diversos outros projetos realizados pelo Instituto, na área de oferta de capacitações, realização de atividades educacionais e a ações de qualificação profissional, conforme será melhor elucidado a seguir.

III.1. Adequação total dos Planos de Trabalho

Nesse viés, assim como houve o devido cumprimento dos diversos trabalhos e projetos anteriormente realizados pelo Instituto, os Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938, decorrentes de emenda parlamentar de bancada do Estado do Tocantins, estão completa e totalmente adequados aos Planos de Trabalho aprovados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego.

Dessa forma, a grande maioria da execução dos projetos já foi iniciada, a título exemplificativo, tem-se a lista de entrega de material do Curso de Marketing Digital, advindo do Termo de Fomento nº 960998/2024, da cidade de Colinas/TO, (veja-se Doc. 05 – Listas de presença e entrega materiais).

Ademais, não merece prosperar a ilação disposta no Relatório de que "Em relação à manifestação supracitada, cabe destacar que a entidade não encaminhou evidências (documentos, fotos, termo aditivo aos contratos, dentre outros) que demonstrassem a efetiva entrega dos computadores e camisetas diretamente nos locais onde serão realizadas as capacitações" (fl. 21), tendo em vista que além de as aulas já terem iniciado, os materiais já foram entregues nas respectivas sedes e aos alunos (Doc. 06 e 07 – Imagens aulas nos cursos e entrega materiais alunos).

Diante dos fatos evidenciados, conclui-se que os objetos da parceria estão sendo executados conforme previsto, assim como as contratações e entrega dos materiais adquiridos e locados aos respectivos alunos beneficiários dos Projetos.

III.2. Observância das normas aplicáveis e prazos previstos

Nesse viés, conforme amplamente demonstrado e evidenciado pelas imagens, informações e documentos acostados, os objetos dos Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938 estão sendo devidamente cumpridos de acordo com as normas aplicáveis e nos prazos previstos, levando-se em consideração a necessária adequação em face da data de assinatura dos instrumentos.

Em 24/06/2024 a assinatura dos Termos de Fomento foi realizada, e, tão somente em 12/07/2024, ocorreu o desembolso dos recursos respectivos. Somente com este desempenho já se desconfigura o cronograma apresentado na aprovação do projeto, tendo em vista que há a necessidade de tempo para aquisição dos materiais, realização de parcerias com as escolas, divulgação dos cursos, inscrição dos respectivos alunos, alocação dos materiais nas diferentes cidades e, após todos esses trâmites, o efetivo início dos cursos.

Dessa forma, os meses subsequente a agosto, estavam sendo o período de estruturação dos espaços e materiais, superação das dificuldades encontradas, mecanismos para consecução do objetivo final, qual seja, a devida realização dos projetos profissionalizantes e educadores dos Termos de Fomento. Assim, o lapso temporal transcorrido se deu para a realização das devidas adaptações, não havendo que se falar em estar em desacordo com os termos de trabalho.

Portanto, as afirmações do Relatório estão em desacordo com a realidade:

> "Por outro lado, o Ministério do Trabalho e Emprego encaminhou, em 22.10.2024, documentos denominados "Cronograma de Execução Inicial das Turmas", elaborados pelo Instituto Brasil Digital, os quais previam o início das turmas das parcerias em análise em outubro/2024 e término em fevereiro/2025. Nota-se, dessa maneira, que o Instituto Brasil Digital alterou os cronogramas inicialmente previstos nos Termos de Referência, segundo os quais as turmas se iniciariam em agosto/2024, sem que constasse na referida documentação anuência ou ciência prévia do MTE, órgão responsável pela liberação dos recursos e o acompanhamento dos projetos. Ainda, considerando as análises documentais e físicas realizadas pela equipe de auditoria, verifica-se que até a data de 23.10.2024 os cursos não foram iniciados. Adicionalmente, destaca-se que o Instituto Brasil Digital, por meio de relatório enviado à CGU, na mesma data, informa que os cursos teriam início em outubro/2024, sem especificar, no entanto, o dia exato. " (fl. 32).
>
> "Em interlocução com o Instituto Brasil Digital foi informado que existe previsão de monitoramento e de visitas in loco, pela Administração Pública, no âmbito dos termos de fomento, o que ainda não ocorreu, situação que foi corroborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego" (p. 33).

Sendo assim, cumprindo devidamente os termos estabelecidos, praticamente todos os projetos foram iniciados em outubro nas respectivas cidades, veja-se:

Cidades	Número de turmas	Data de início
Dianópolis	2 (duas) turmas	24/10/2024
Miracema	3 (três) turmas	25/10/2024
Paraíso	1 (uma) turma	29/10/2024
Porto Nacional	3 (três) turmas	29/10/2024
Colinas	2 (duas) turmas	28/10/2024
Araguaína	2 (duas) turmas	01/11/2024
Guaraí	2 (duas) turmas	01/11/2024
Tocantinópolis	2 (duas) turmas	29/10/2024
Palmas	Previsão de início	31/10/2024
Gurupi	Previsão de início	04/11/2024

Análise da equipe de auditoria:

Inicialmente, cabe destacar que as análises realizadas pela equipe de auditoria basearam-se nos documentos inseridos pelo Instituto Brasil Digital no Transferegov até 21.10.2024, não sendo, na referida data, verificada a existência de cotações de preço, contratos e notas fiscais para metas e etapas essenciais para realização das capacitações (tais como aquisição de materiais de expediente e de EPI; contratação de recursos humanos; contratação de serviço

técnico de informática para montagem dos laboratórios, manutenção e atendimento das turmas; contratação de empresa de locação de automóveis; locação de drone; e despesas decorrentes).

Ressalta-se que foi solicitado ao Instituto Brasil Digital que disponibilizasse as referidas documentações, no âmbito das parcerias em análise, sendo informado que essas estariam inseridas no Transferegov, fato que não se confirmou, conforme consulta realizada em 23.10.2024.

A ausência da referida documentação, no âmbito dos quatro Termos de Fomento em análise, indicam, por um lado, que não houve início dos cursos previstos nas parcerias e/ou que as documentações que comprovam a execução dessas despesas não foram inseridas adequada e tempestivamente no Transferegov pelo Instituto Brasil Digital, impactando a transparência dessas eventuais contratações.

Ademais, foi realizada inspeção física no escritório regional do Instituto Brasil Digital de Palmas/TO, nos dias 22.10 e 23.10.2024, sendo verificado que 196 celulares (100% dos equipamentos locados nas quatro parcerias) e 390 computadores (44% dos equipamentos locados nas quatro parcerias) estavam armazenados na sede da entidade em Palmas/TO, ainda nas caixas, fato que demonstra que as capacitações não haviam sido iniciadas até 23.10.2024. Destaca-se que o armazenamento desses equipamentos em Palmas/TO, especialmente em relação à totalidade dos celulares locados, ainda no dia 23.10.2024, alguns inclusive sem a identificação do correspondente Termo de Fomento relacionado, pode indicar que as duas turmas de Dianópolis e as três turmas de Miracema, eventualmente não foram iniciadas nos dias 24.10 e 25.10.2024, respectivamente, conforme informado acima, ou, por outro lado, foram iniciadas sem os correspondentes equipamentos.

Adicionalmente, é possível observar que o documento (*lista de presença e entrega de materiais*) e os registros fotográficos (*imagens aulas nos cursos e entrega de materiais alunos*), encaminhados pelo Instituto Brasil Digital após o recebimento da versão preliminar deste Relatório, referem-se exclusivamente ao Projeto Tocantins TI (Termo de Fomento 960998) e ao Projeto Tocantins Qualificado (Termo de Fomento 960938). Dessa maneira, não foram enviados documentos e/ou registros fotográficos que comprovem o início das capacitações no âmbito de todos os dez municípios, assim como das outras duas parcerias avaliadas (Termos de Fomento 960969 – Projeto Tocantins Digital e 960955 – Projeto Tocantins Prospera).

Destaca-se, ainda, que em manifestação encaminhada pelo Instituto Brasil Digital, em 25.10.2024, foi informado que 44% dos computadores locados foram entregues na sede de Palmas/TO, para posterior envio, pela entidade, às regiões próximas que fazem parte do projeto e que, devido a questões de segurança e logística, os demais equipamentos (56% dos computadores locados) seriam enviados, pela empresa contratada, diretamente aos polos nos quais serão montados os laboratórios para as aulas no decorrer dos próximos quinze dias úteis. Assim, verifica-se que, de acordo com a manifestação encaminhada pela entidade, em 25.10.2024, 496 computadores deveriam ser entregues pela empresa contratada nos locais de realização dos cursos, até o dia 18.11.2024, fato que corrobora com os indicativos de que nem todas as turmas, previstas no âmbito das quatro parcerias em análise, seriam iniciadas em outubro/2024.

Quanto à afirmação da entidade que *"não merece prosperar a ilação disposta no Relatório de que "Em relação à manifestação supracitada, cabe destacar que a entidade não encaminhou evidências (documentos, fotos, termo aditivo aos contratos, dentre outros) que demonstrassem a efetiva entrega dos computadores e camisetas diretamente nos locais onde serão realizadas as capacitações)" tendo em vista que além de as aulas já terem iniciado, os materiais já foram entregues nas respectivas sedes e aos alunos (Doc. 06 e 07 – imagens aulas nos cursos e entrega materiais alunos)"*, corrobora-se a afirmação que consta registrada no item 2, considerando que, até 29.10.2024 (data anterior à manifestação encaminhada à versão preliminar deste Relatório), a entidade não havia enviado, ou incluído no Transferegov, evidências que demonstrassem a efetiva entrega de computadores e uniformes diretamente no local das capacitações, tampouco o início dos treinamentos. Ainda, tal fato não restou totalmente comprovado, tendo em vista que as fotos e documentos encaminhados buscam demonstrar a entrega de materiais e uniformes apenas no âmbito do Projeto Tocantins TI e Tocantins Qualificado, porém, sem a comprovação de que tais materiais tenham sido entregues diretamente pela empresa contratada, e não pelo próprio Instituto, considerando a existência de equipamentos e alguns uniformes armazenados no seu escritório regional em Palmas/TO.

Diante desses fatos, não restou evidenciado que os objetos das quatro parcerias estão sendo executados conforme previsto (início de capacitações em outubro/2024), assim como que as contratações e a entrega dos materiais adquiridos e locados tenham sido realizadas adequadamente no âmbito dos quatro Termos de Fomento em análise.

Achado 3:

Manifestação da unidade examinada:

Cumpre salientar, inicialmente, que a execução dos termos de fomento em questão não se submete às disposições legais de licitações, não havendo que se falar na aplicação da Lei nº 8.666 e nem da Lei nº 14.133, haja vista que as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, são reguladas pela Lei nº 13.019/2014 c/c o Decreto nº 8.726/2016, que a regulamenta.

Portanto, não há que se falar em aplicação das normas atinentes às licitações, conforme aludido no referido Relatório Preliminar.

Nesse sentido, completamente impertinente a alegação de "indicação de frustração do caráter competitivo de seleção dos fornecedores" (fl. 4), tendo em vista que não se trata de procedimento licitatório, o contratante direto não é o Poder Público – é a entidade privada que celebrou parceria com a Administração – e foram obedecidos os ditames impostos pelo art. 25, § 1º, inciso IX, do Decreto nº 8.726/2016.

Assim, o dispositivo prevê que a estimativa de despesas virá acompanhada da comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado, por meio de um dos elementos, dentre eles, a cotação com três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderá ser realizada por item ou agrupamento de elementos de despesas, sem prejuízo da utilização de outros, o que fora, devidamente, feito pelo Instituto, conforme acostado.

Ainda, contrariamente às afirmações colacionadas pela CGU, os termos de fomento não preveem a aquisição dos materiais.

Em que pese o sustentado, os Planos de Trabalho avaliados e aprovados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego previam, expressamente, o aluguel desses materiais, não podendo a entidade desvirtuar o objeto dos termos em comento e se afastar das especificações previamente ajustadas, sob pena de violar o pacto celebrado.

Os projetos dos Termos de Fomento têm prazo determinado e duração transitória, não havendo qualquer sentido ou razão de se realizar a compra dos materiais de uso dos cursos, que não teriam destinação própria ao fim e ao cabo.

Após o término do curso, se houvessem sido comprados, os materiais teriam sua finalidade desvirtuada se, simplesmente, fossem revertidos ao patrimônio do Instituto.

Além do fato de que o valor da locação de notebooks e celulares compõe, além das especificações técnicas, a logística, o seguro, a manutenção e a rápida reposição em caso de defeito ou problema. Logo, levando-se em consideração as características e o prazo determinado dos Termos, a forma mais segura e econômica de se obter a fruição desses materiais/equipamentos pelos capacitandos é a locação dos mesmos.

Análise da equipe de auditoria:

Diante da manifestação da entidade, foram ajustados trechos do relatório de modo que os critérios normativos adotados sejam adstritos ao regramento próprio das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, principalmente a Lei nº 13.019/2014 e o Decreto nº 8.726/2016. Nesse contexto, os art. 5º e 6º da Lei nº 13.019/2014 são claros ao definir que a atuação dessas entidades deve observar o princípio da moralidade e da legalidade. Ainda que não se submeta a normas atinentes às licitações, a aplicação de recursos públicos por parte da entidade deve observar valores compatíveis com aqueles de mercado, de forma a evitar a ocorrência de contratação de itens com sobrepreço, assim como adotar medidas de forma a evitar falsificação de documentos, combinações de propostas e demais situações de desconformidade apontadas neste relatório.

A entidade argumenta que os preços praticados nas parcerias auditadas estariam de acordo com os valores de mercado, uma vez que foram apresentadas cotações com três fornecedores, tal como preconiza o art. 25, § 1º, inciso IX, do Decreto nº 8.726/2016. Apesar de haver tais cotações, cabe ressaltar que em todos os casos analisados foram identificados indicativos de manipulação desses documentos, seja pela falsificação ou por combinação de propostas entre as empresas. Assim, entende-se que, na essência, tal requisito não foi cumprido nas parcerias analisadas.

Em relação ao apontamento acerca do sobrepreço nos contratos de locação de equipamentos, a entidade alega que deve seguir estritamente o que foi pactuado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. De fato, isso deve ser observado. No entanto, os Planos de Trabalho avaliados e aprovados pelo MTE foram integralmente apresentados pela própria entidade auditada, sendo essa a origem da impropriedade que resultou no sobrepreço apontado e no consequente prejuízo ao erário. Essa análise comparativa de soluções deveria ocorrer previamente à celebração dos Termos de Fomento, o que deixaria evidente a antieconomicidade das locações nos valores que foram praticados. No aspecto formal, eventuais alterações da categoria econômica contida na emenda parlamentar podem ser feitas diretamente no sistema informatizado de gestão do orçamento da União.

A entidade alega, também, que as aquisições resultariam em desvirtuamento da finalidade dos materiais, uma vez que seriam revertidos ao patrimônio do Instituto. Tal argumento não é pertinente, sobretudo porque o preço de aquisição chegaria a ser menos de 1/3 do preço da locação, o que, por si só, consiste em inobservância aos princípios da economicidade e da eficiência. Em um cenário hipotético, a aquisição dos bens resultaria em ganhos de escala significativos, uma vez que poderiam ser utilizados em diversas parcerias, em detrimento da opção de diversos contratos de locação que, ressalta-se, foram celebrados em valores muito superiores ao custo de aquisição. Além disso, a aquisição de bens é algo comum e corriqueiro nas parcerias com o governo federal, com regramento suficiente em relação à destinação dos bens remanescentes após o encerramento das parcerias.

Por fim, a entidade argumenta que os contratos de locação incluem a logística, o seguro, a manutenção e a reposição de peças. No entanto, nenhum desses itens consta nos respectivos contratos. Além disso, é praxe que os fabricantes ofereçam garantia sobre equipamentos adquiridos que variam de doze a 24 meses, o que supera o período de vigência de cada contrato de locação celebrado, que é de dez meses.

Portanto, as alegações apresentadas pelo instituto Brasil Digital sobre esse item não alteram o entendimento de que houve inobservância aos princípios indicados no art. 5º da Lei nº 13.019/2014 e nos dispositivos correlatos, bem como de que houve sobrepreço nos contratos de locação de equipamentos, resultando em prejuízo ao Erário.

Achado 4:

Manifestação da unidade examinada:

III.3. Adequação dos mecanismos de monitoramento

Frise-se que os termo de fomento encontram-se na fase inicial e os mecanismo de monitoramento típicos do MROSC destacam-se ao final do projeto, em monitoramento e avaliação do atingimento de metas e resultados propostos pelo plano de trabalho.

O Plano de Trabalho prevê, expressamente, que: “Durante o projeto, serão aplicadas pesquisas de satisfação para os participantes, visando obter feedback sobre a qualidade dos cursos. Os resultados serão analisados e utilizados para aprimorar futuras edições do projeto” (Plano de Trabalho, fl. 52).

No tocante aos mecanismos de controle interno e externo, cabe consignar que, a despeito de se tratam de incumbência precípua do poder público – que deve aferir e fiscalizar os administrados que com si se relacionam, o instituto sempre se pautou pelo absoluto cumprimento das normas e regras da legislação, permanecendo em plena cooperação com os órgão de controle para, de modo transparente, esclarecer todos os questionamentos necessários.

Análise da equipe de auditoria:

A respeito da manifestação encaminhada, cabe consignar que os Termos de Fomento em análise foram celebrados em 24.06.2024, com vigência de doze meses, ou seja, encontram-se, em 30.10.2024, em execução a mais de quatro meses, tendo transcorrido, portanto, mais de 1/3 do período total de vigência.

Ademais, o art. 52 do Decreto nº 8.726/2016 estabelece que o órgão ou a entidade da administração pública federal deverá realizar visita técnica *in loco* para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas.

Considerando a materialidade envolvida nas quatro parcerias em análise, assim como as características dos seus objetos (capacitações diversas, realizadas em dez municípios diferentes no Estado do Tocantins), a realização de ações específicas de monitoramento, inclusive com visita técnica *in loco*, as quais não foram verificadas, é importante para o acompanhamento dessas parcerias; como informado pelo gestor federal, MTE, em função de trâmites internos, o acompanhamento das parcerias está sendo efetivamente iniciado de modo concomitante com esta auditoria.

Ainda, considerando a criticidade dos achados de auditoria apresentados neste Relatório, verifica-se a relevância de monitoramento da execução das parcerias em todas as suas etapas, e não somente após o início das capacitações, inclusive no que se refere às contratações realizadas, especialmente no que tange aos preços e à entrega dos bens adquiridos e locados; à oferta de vagas; à seleção dos interessados e à realização das inscrições, visando verificar o atendimento do público-alvo previsto no objeto das parcerias; ao início e ao funcionamento das turmas, de acordo com o previsto nos Planos de Trabalho; e ao controle de frequência dos participantes, dentre outras, que hoje se encontram exclusivamente sob responsabilidade do Instituto Brasil Digital.